RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-77/2026

RECURRENTE: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: GILBERTO DE G. BÁTIZ GARCÍA

SECRETARIO: FERNANDO ANSELMO ESPAÑA GARCÍA

Ciudad de México, a veintidós de julio de dos mil veintiséis[1]

SENTENCIA de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que **revoca parcialmente** el dictamen consolidado y la resolución identificados con las claves INE/CG89/2026 e INE/CG96/2026, respectivamente, respecto a las diversas sanciones impuestas a Morena derivado de las irregularidades encontradas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de ese instituto político, correspondientes al ejercicio 2024, para los efectos que se precisan en el presente fallo.

SÍNTESIS

Derivado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio fiscal 2024, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso diversas sanciones a Morena, las cuales fueron impugnadas y conocidas por este órgano jurisdiccional a través del presente recurso. Se declara **fundados** los agravios vinculados con las conclusiones 7.1-C20-MORENA-CEN, 7.12-C1-MORENA-GT, 7.12-C2-MORENA-GT, 7.15-C2-MORENA-JL y 7.15-C7-MORENA-JL al advertir falta de exhaustividad y vulneración a la garantía de audiencia en el análisis de determinadas conclusiones sancionatorias, por lo que **revoca** total o parcialmente, para efectos, aquellas relacionadas con actividades específicas del Comité Ejecutivo Nacional, propaganda en internet y vía

[1] En adelante, las fechas que se señalen corresponden al año dos mil veintiséis, salvo mención expresa en contrario.

pública en Guanajuato, honorarios asimilables a sueldos y propaganda utilitaria en Jalisco.

Por otra parte, se desestiman los agravios restantes al considerar que, respecto de diversas conclusiones, la autoridad fiscalizadora actuó de manera exhaustiva, fundó y motivó debidamente sus determinaciones y respetó el derecho de audiencia del partido, por lo que **confirma las sanciones correspondientes**.

CONTENIDO

I. ANTECEDENTES 3
II. COMPETENCIA 4
III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 4
IV. CONTEXTO Y SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 5
A. Contexto 5
B. Resolución impugnada 6
C. Agravios 7
V. ESTUDIO DE FONDO 9
A. Pretensión, causa de pedir y materia de controversia 10
B. Consideraciones y fundamentos 10
1. Conclusión 7.1-C4-MORENA-CEN....10
2. Conclusión 7.1-C20-MORENA-CEN....16
3. Cálculo del remanente de financiamiento público a reintegrar por parte del CEN de Morena 24
4. Conclusión 7.6-C6-MORENA-CI....34
5. Conclusión 7.12-C1-MORENA-GT. 38
6. Conclusión 7.12-C2-MORENA-GT. 40
7. Conclusión 7.15-C2-MORENA-JL. 43
8. Conclusión 7.15-C5-MORENA-JL 47
9. Conclusión 7.15-C7-MORENA-JL. 51
VI. EFECTOS 57
VII. RESOLUTIVO 60

GLOSARIO

CEN / CEN de Morena:	Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena.
CFDI	Certificado Fiscal Digital por Internet.
CG del INE / Consejo General del INE	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Constitución general:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen Consolidado / dictamen:	Dictamen consolidado que presenta la comisión de fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes anuales de los ingresos y gastos que presentan los

	partidos políticos nacionales y locales, correspondientes al ejercicio 2024.
INE:	Instituto Nacional Electoral.
Ley Orgánica:	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
LGIPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
LGPP	Ley General de Partidos Políticos.
Lineamientos	Lineamientos para determinar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas, el procedimiento para reintegrarlo, establecidos en el acuerdo INE/CG459/2018.
Parte recurrente, partido recurrente, recurrente:	Morena.
Resolución impugnada / determinación o resolución reclamada, acto impugnado:	Resolución INE/CG96/2026 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido morena, correspondientes al ejercicio 2024.
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
SIF	Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
SIMEI	Sistema de Monitoreo e Información Electoral e Institucional del Instituto Nacional Electoral.
Tribunal Electoral:	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Unidad Técnica:	Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

I. ANTECEDENTES

(1) **1. Actos impugnados**. El cinco de marzo, el Consejo General del INE aprobó la resolución impugnada, derivada de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de Morena correspondientes al ejercicio 2024.

(2) **2. Recurso de apelación**. El once de marzo, el representante propietario de Morena ante el Consejo General del INE interpuso el presente recurso de apelación.

(3) **3. Recepción y turno.** Recibidas las constancias en esta Sala Superior, el magistrado Gilberto de G. Bátiz García, presidente de este Tribunal acordó

integrar y registrar el expediente SUP-RAP-77/2026, así como turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley de Medios.

(4) **4. Radicación.** En su oportunidad, el magistrado instructor radicó el expediente en su ponencia.

(5) **5. Acuerdo de escisión.** El seis de abril siguiente, esta Sala Superior asumió competencia para conocer las conclusiones relacionadas con las irregularidades vinculadas con el CEN de Morena, así como seis conclusiones cuyos gastos se relacionan con candidaturas a las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato y Jalisco; asimismo, remitió a las salas regionales competentes de este Tribunal, lo relativo a las conclusiones relacionadas con irregularidades vinculadas a los Comités Ejecutivos Estatales del partido político recurrente en distintas entidades federativas.

(6) **6. Admisión y cierre de instrucción.** En su oportunidad, se admitió a trámite la demanda y, al no haber pruebas ni diligencias pendientes por desahogar se cerró instrucción.

II. COMPETENCIA

(7) La Sala Superior es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al tratarse de un recurso de apelación interpuesto para controvertir el dictamen consolidado y la resolución del CG del INE, órgano central, respecto de las irregularidades detectadas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del CEN de Morena, así como respecto a conclusiones de distintos comités ejecutivos estatales vinculadas con procesos electorales de gubernaturas correspondientes al ejercicio de 2024.[2]

III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA[3]

[2] De conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI; 99, párrafo cuarto, fracciones III y VIII, de la Constitución general; 253, fracción IV, inciso a), y 256, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica; así como 3, párrafo 2, inciso b), 4, párrafo 1, 40, párrafo 1, inciso b), 42 y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.
[3] De conformidad con los artículos 7, párrafo 2, 8, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1, inciso a) y 45, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley de Medios.

(8) **1. Forma**. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable; en ella consta el nombre del partido recurrente y firma autógrafa de quien comparece en su representación; se identifican los actos impugnados, la autoridad responsable, los hechos y los agravios que se estiman pertinentes.

(9) **2. Oportunidad**. El acto impugnado se aprobó el cinco de marzo, mientras que la demanda se presentó el once de marzo, esto es, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a su emisión,[4] de ahí que resulte evidente que la demanda se presentó de forma oportuna.

(10) **3. Legitimación y personería**. En su calidad de partido político, Morena puede interponer el medio de impugnación y quien suscribe la demanda es su representante propietario ante el Consejo General del INE, carácter que le fue reconocido por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado.[5]

(11) **4. Interés jurídico.** Se actualiza el requisito ya que el recurrente se inconforma del dictamen consolidado y la resolución derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de Morena, correspondientes al ejercicio 2024, mediante los cuales fue sancionado, lo que incide de manera directa en su esfera jurídica.

(12) **5**. **Definitividad.** Se satisface este requisito, porque no existe medio de impugnación distinto al recurso de apelación que proceda en contra de la determinación reclamada.

IV. CONTEXTO Y SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

A. Contexto

(13) El presente asunto se origina con motivo del procedimiento de fiscalización

[4] Sin tomar en cuenta los días siete y ocho de marzo, al ser inhábiles por corresponder a días sábado y domingo, respectivamente. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1/2009, cuyo rubro es PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES.
[5] Conforme al artículo 18, numeral 2, inciso a), de la Ley de Medios.

de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2024 presentados por el partido político Morena, en el marco de las atribuciones constitucionales y legales del INE para revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos y privados de los partidos políticos.

(14) Como resultado de dicha revisión, el Consejo General del INE, a partir del Dictamen Consolidado elaborado por la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica emitió la resolución reclamada.

B. Resolución impugnada

(15) El acto reclamado destacado consiste en la resolución aprobada por el Consejo General del INE, así como en el Dictamen Consolidado que le sirve de sustento, mediante los cuales se determinaron diversas conclusiones sancionatorias derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido político Morena, respecto del CEN y sus Comités Directivos Estatales, correspondientes al ejercicio 2024.

(16) Las conclusiones que interesan para efecto del presente medio de impugnación son:

Conclusiones	Monto involucrado
NACIONAL **7.1-C4-MORENA-CEN** El sujeto obligado omitió comprobar los pagos realizados al personal operativo correspondiente al reembolso de viáticos y demás gastos conforme a su contrato.	$5,724,473.82.
7.1-C20-MORENA-CEN El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2024, para el desarrollo de actividades específicas.	$8,718,440.67.
Cálculo del remanente de financiamiento público a reintegrar por parte del CEN de Morena. Al respecto, destacan dos conclusiones: **7.1-C22-MORENA-CEN** Se dará seguimiento en la revisión al Informe Anual 2025 a efecto de que el partido compruebe que los utilitarios están asociados con las actividades de capacitación correspondientes. **7.1-C122-MORENA-CEN** El sujeto obligado presentó diferencias en los traspasos de saldos correspondientes a la campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2023-2024.	
CHIAPAS **7.6-C6-MORENA-CI** El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de eventos detectados en intercampaña.	$73,177.73
GUANAJUATO	$60,000.00

Conclusiones	Monto involucrado
7.12-C1-MORENA-GT El sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda detectada en campaña por concepto de publicidad en internet.	
7.12-C2-MORENA-GT El sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda detectada en monitoreo en la vía pública por concepto de panorámicos y carteleras.	$1,107,737.17
JALISCO	
7.15-C2-MORENA-JL El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de honorarios asimilables a sueldos, en el informe de campaña correspondiente al Proceso local.	$1,211,014.54
7.15-C5-MORENA-JL El sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda detectada en campaña que corresponden al período de intercampaña, por concepto de pinta de bardas y lonas.	$63,799.06
7.15-C7-MORENA-JL El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria, en el informe de campaña correspondiente al de Proceso local y federal.	$1,567,251.61

C. Agravios

(17) El recurrente expone los siguientes agravios respecto a conclusiones específicas:

I. CONCLUSIONES NACIONALES

1) **Conclusión 7.1-C4-MORENA-CEN** - Egreso no comprobado respecto a los viáticos del personal operativo contratado para servicios profesionales: **a)** aplicación de un régimen probatorio incorrecto, porque los viáticos derivan de la prestación de servicios profesionales independientes previstos en el contrato; **b)** desconocimiento indebido de cláusulas contractuales válidas; **c)** violación a la autodeterminación y libertad contractual del partido, cuando no existe mandato normativo; **d)** falta de exhaustividad y valoración probatoria, porque no se analizan los contratos marco, CFDI y reportes de actividades, ni la lógica funcional del servicio prestado, y **e)** incongruencia interna del dictamen, porque en el supuesto de gratificaciones sí permitió su validez.
2) **Conclusión 7.1-C20-MORENA-CEN** - Actividades específicas por publicaciones de candidato en el periódico “Regeneración” que constituyen propaganda y no es parte de las actividades específicas: **a)** la autoridad partió de una premisa fáctica incorrecta de que se promocionaron “candidaturas”, cuando las personas mencionadas no tenían tal calidad al momento de la edición ya que eran coordinaciones internas; **b)** ausencia de propaganda electoral, ya que el contenido es editorial, biográfico e informativo, sin llamados al voto ni solicitud de apoyo electoral; **c)** incorrecto encuadre normativo, ya que el Reglamento de Fiscalización sí permite publicaciones como información de interés del partido (tareas editoriales y formación política); **d)** violación a la autoorganización partidista al desconocer figuras internas legítimas; **e)** falta de exhaustividad y motivación aparente, ya que el INE no analiza el contenido, contexto, finalidad

ni temporalidad; se limita a inferencias genéricas, y **f)** cuantificación desproporcionada ya que la desvinculación se hizo por páginas completas, sin aplicar criterios de proporcionalidad desarrollados por la jurisdicción.

3) **Indebida determinación del cálculo del remanente de financiamiento público: a)** incorporación de conceptos ajenos a la fórmula legal, ya que el INE incluyó "ingresos por transferencias", concepto no previsto en el artículo 3 de los Lineamientos, lo cual viola el principio de legalidad ya que la fórmula es taxativa y no se debe alterar o agregar variables discrecionales; **b)** ruptura de la secuencia contable acumulativa, ya que un error en el ejercicio actual distorsiona el cálculo de remanentes futuros, generando perjuicio financiero continuo, aunado a que el remanente se fija sin esperar la conclusión de seguimientos, pagos de pasivos y ajustes, vulnerando la definitividad de las cifras. (conclusiones 7.1-C22 y 7.1-C122)

II. CHIAPAS

4) **Conclusión 7.6-C6-MORENA-CI** – Omisión de reportar gastos por eventos detectados en intercampaña: **a)** violación a la garantía de audiencia, porque no se entregaron actas del SIMEI ni elementos suficientes para identificar los 27 hallazgos, haciendo imposible la defensa; **b)** falta de exhaustividad de contestar las razones que hizo valer al contestar los oficios de errores y omisiones; **b.1)** uso indebido de la figura de "seguimiento", ya que el INE traslada indebidamente gastos presuntamente de campaña al ejercicio ordinario, reabriendo ejercicios concluidos; **b.2)** confusión entre detección temporal y naturaleza jurídica, ya que el hecho de que un hallazgo sea detectado en intercampaña no lo convierte automáticamente en gasto ordinario; **b.3)** falta de análisis individualizado, ya que no se estudia contenido, contexto ni elementos gráficos para determinar si es propaganda institucional o electoral, y **c)** no se acreditó que constituya propaganda institucional o genérica susceptible de ser fiscalizada en el informe anual.

III. GUANAJUATO

5) **Conclusión 7.12-C1-MORENA-GT** – Omisión reportar gastos de propaganda detectada en campaña por publicidad en internet: **a)** Falta de exhaustividad por no analizar los planteamientos realizados al contestar los oficios de errores y omisiones; **a.1)** falta de exhaustividad, ya que se ignoran precedentes y argumentos sobre libertad de expresión y propaganda de terceros; **b)** Indebida motivación al no justificar: **b.1)** Inexistencia de atribución al partido, ya que el contenido proviene de páginas de terceros; no se acredita control ni contratación por Morena; **b.2)** inexistencia de gasto, porque no se demuestra erogación alguna; el contenido digital puede generarse gratuitamente, y **b.3)** no configura propaganda electoral, porque no concurren los elementos personal, subjetivo ni de finalidad electoral.
6) **Conclusión 7.12-C2-MORENA-GT** – Omisión de reportar gastos de propaganda detectada en monitoreo en la vía pública por concepto de panorámicos y carteleras: **a)** garantía de audiencia inexistente, porque las actas del SIMEI no eran accesibles, por lo que no se conocieron los hallazgos imputados, la autoridad sanciona por no

aclarar lo que nunca fue debidamente notificado, ya que desde el inicio se señaló que las actas no abrían, y **b)** existencia de registro contable acreditado, ya que los espectaculares estaban reportados en póliza específica, lo que la autoridad omitió valorar y de conocerlos se pudo aclarar.

IV. JALISCO

7) **Conclusión 7.15-C2-MORENA-JL** – Omisión de reportar gastos por concepto de honorarios asimilables a sueldos en el informe de campaña correspondiente al proceso local: **a)** falta de exhaustividad al omitir pronunciarse de los argumentos que hizo valer al contestar los oficios de errores y omisiones: **a.1)** aplicación indebida del concepto de gasto de campaña, ya que el personal realizaba labores administrativas y de rendición de cuentas, excluidas expresamente por el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización; **a.2)** motivación aparente porque se basa en indicios formales (palabra “proceso” en CFDI e incremento de personal), sin analizar las funciones reales desempeñadas; **b)** indebida inaplicación ilegal de una norma vigente, al dejar de aplicar el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización; y **c)** violación a la tipicidad y taxatividad, ya que se sanciona una conducta que no encuadra en infracción legal como es la falta de “reportar en un informe distinto al fiscalizado”.
8) **Conclusión 7.15-C5-MORENA-JL** – Omisión de reportar gastos de propaganda detectada en campaña que corresponden al periodo de intercampaña, por pinta de bardas y lonas: **a)** falta de exhaustividad al no pronunciarse de los planteamientos formulados al contestar los oficios de errores y omisiones; **a.1)** registros contables existentes, ya que acreditó pólizas y evidencias, pero la autoridad valoró de manera parcial e incongruente; **a.2)** revisión extemporánea de campaña concluida, ya que se utilizan seguimientos para reabrir hechos ya fiscalizados; **a.3)** violación al principio de definitividad y non bis in ídem, ya que se da un riesgo de doble revisión y doble sanción; **a.4)** se deben señalar de forma detallada los elementos de los hallazgos, y **b)** indebida motivación al no justificar suficientemente la atribuibilidad de los hallazgos a Morena, la naturaleza fiscalizable del contenido detectado y la existencia cierta de una erogación.
9) **Conclusión 7.15-C7-MORENA-JL** – Omisión de reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria y blanqueamiento de bardas en el informe de campaña correspondiente al proceso local y federal: **a)** indebida fundamentación y motivación al calificar los gastos como propaganda electoral, porque no existen llamados al voto, ni promoción de candidaturas, ni plataformas electorales, y **b)** confusión entre temporalidad y finalidad, ya que la fecha del gasto no determina su naturaleza electoral.

V. ESTUDIO DE FONDO

(18) Esta Sala Superior concluye que **algunas de las conclusiones impugnadas se deben revocar**, a fin de que la autoridad responsable emita una nueva determinación debidamente fundada y motivada, en la que

analice de manera exhaustiva los planteamientos formulados por el partido recurrente; mientras que, **respecto de las demás conclusiones**, se **confirma** la determinación impugnada al no haberse acreditado vicio alguno que justifique su modificación o revocación.

A. Pretensión, causa de pedir y materia de controversia

(19) El partido recurrente ***pretende*** que esta Sala Superior **revoque** las conclusiones impugnadas ya sea de manera lisa y llana, o para efectos a fin de que se pronuncien sobre sus alegaciones al momento de responder los oficios de errores y omisiones.

(20) La ***causa de pedir*** la sustenta en que el Consejo General del INE incurrió en diversas irregularidades, ya sea porque omitió pronunciarse sobre alegaciones, valoró incorrectamente determinados elementos o aplicó de manera errónea la normativa en materia de fiscalización, o bien, porque fundó y motivó indebidamente su determinación.

(21) En esa tesitura, la ***controversia*** se ciñe en determinar si los actos impugnados se encuentran debidamente fundados y motivados, si la autoridad responsable actuó conforme al marco constitucional y legal aplicable, o si bien, le asiste la razón al partido recurrente respecto a las irregularidades denunciadas.

(22) En virtud de que se controvierten conclusiones específicas, la ***metodología*** será analizar cada una de ellas empezando por las del CEN y, posteriormente, las de los comités estatales, sin que ello genere afectación alguna a la parte recurrente,[6] en virtud de que lo que interesa es no dejar alguno de sus planteamientos sin estudiar y resolver.

B. Consideraciones y fundamentos

1. Conclusión 7.1-C4-MORENA-CEN.

[6] Conforme al criterio contenido en la tesis de Jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.

1.1. Contexto e infracción

(23) La autoridad fiscalizadora observó que, durante la revisión del Informe Anual 2024 del CEN de Morena, se registraron pagos al personal operativo por montos superiores al sueldo mensual pactado, los cuales el partido justificó como viáticos, mediante CFDI de nómina y oficios internos. A juicio de la autoridad, dicha documentación no permite identificar ni verificar el destino específico de los recursos, ni su aplicación concreta en actividades partidistas, por lo que resultó insuficiente para acreditar gastos de viaje.

(24) Morena sostuvo, en esencia, que las personas observadas prestan servicios profesionales independientes, particularmente en el ámbito de la Comisión de Encuestas, al amparo de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales Independientes celebrados como contratos marco. Argumentó que la contraprestación total pactada en dichos contratos incluye tanto los honorarios como los gastos inherentes a la actividad, como viáticos, hospedaje o transporte, por lo que no resulta exigible un régimen de comprobación específico equiparable al aplicable al personal subordinado bajo esquema de nómina. Desde esa perspectiva, sostuvo que la exigencia de comprobantes adicionales parte de una interpretación errónea del Reglamento de Fiscalización, al desconocer la naturaleza jurídica del esquema contractual adoptado.

(25) Al analizar los argumentos del partido, la autoridad concluyó que, con independencia del esquema de contratación invocado, los honorarios asimilables a sueldos y los gastos de viaje cuentan con reglas específicas de comprobación, por lo que el partido se encontraba obligado a acreditar de manera individualizada los gastos de hospedaje, transporte o alimentos mediante comprobantes fiscales idóneos. Señaló que los CFDI de nómina, contratos y reportes de actividades no permiten conocer el destino concreto de los recursos ni verificar su vinculación directa con actividades partidistas identificables y comprobables, lo que impide constatar la correcta aplicación del financiamiento público.

(26) En consecuencia, en el Dictamen Consolidado, la autoridad determinó que Morena omitió comprobar adecuadamente los pagos realizados al personal

operativo por concepto de viáticos, configurándose la infracción prevista en la conclusión 7.1-C4-MORENA-CEN. Calificó la conducta como falta sustancial e impuso como sanción una reducción del 25% de la ministración mensual del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $5,724,473.82.

1.2. Agravios

(27) Morena señala como **agravios**: **a)** aplicación de un régimen probatorio incorrecto, porque los viáticos derivan de la prestación de servicios profesionales independientes previstos en el contrato; **b)** desconocimiento indebido de cláusulas contractuales válidas; **c)** violación a la autodeterminación y libertad contractual del partido, cuando no existe mandato normativo; **d)** falta de exhaustividad y valoración probatoria, porque no se analizan los contratos marco, CFDI y reportes de actividades, ni la lógica funcional del servicio prestado, y **e)** incongruencia interna del dictamen, porque en el supuesto de gratificaciones sí permitió su validez.

1.3. Decisión

(28) Se consideran **infundados** los argumentos relacionados a que la responsable no tomó en cuenta las cláusulas del Contrato Marco de Prestación de Servicios Profesionales independientes, o bien que, en un exceso de facultades, tiene por inexistentes cláusulas convenidas en los contratos celebrados entre éste y terceros.

(29) Lo **infundado** obedece a que, contrario a lo que el partido actor aduce, la responsable sí tomó en consideración la celebración de los contratos de prestación de servicios que Morena suscribió tan es así que, consideró lo que el partido actor manifestó en relación con las personas que prestan sus servicios profesionales en la comisión de encuestas.

(30) La responsable advirtió que de acuerdo con la referida contratación los viáticos se cubrían con el otorgamiento de las cantidades que se señalan en los contratos respectivos; sin embargo, también observó que los pagos realizados al personal operativo eran por montos superiores al sueldo mensual del prestador soportados con los comprobantes CFDI de nómina y

oficios que refieren que el pago corresponde a viáticos, y no así con los comprobantes fiscales y demás documentación idónea por concepto de hospedaje, transporte o alimentos, aunado a ello, destacó que existe una regulación específica para el gasto de viáticos en el Reglamento de Fiscalización.

(31) Además, específicamente por lo que corresponde a viáticos, la parte actora parte de la premisa inexacta de considerar que la responsable tuvo por inexistentes cláusulas convenidas en los contratos celebrados entre éste y terceros, siendo que, del dictamen consolidado se advierte que, entre otros aspectos la responsable sí tomó en cuenta lo previsto en los contratos modificados en su cláusula SEGUNDA.

(32) Tan es así, que la responsable en el oficio de errores y omisiones derivado de la revisión del Informe Anual 2024 precisó que, aun cuando el partido recurrente presentó los comprobantes fiscales de nómina, así como las relaciones mensuales de nómina, dichos documentos no eran idóneos para acreditar erogaciones por concepto de gastos de viaje, toda vez que no permitían conocer el destino de los recursos, partiendo de la base de que los pagos realizados al personal operativo eran por montos superiores al sueldo mensual del prestador, que están soportados con los comprobantes CFDI de nómina y oficios que refieren que el pago corresponde a viáticos.

(33) Asimismo, señaló que, al margen de la normativa prevista para el reembolso de viáticos al personal operativo, prevalece la obligación de sujetarse a las disposiciones que rigen la comprobación y pago de las erogaciones independientemente de quien las efectúe, dado que el sujeto obligado es el responsable de garantizar el correcto destino y aplicación de los recursos.

(34) Esta Sala Superior coincide con lo argumentado por la autoridad responsable, porque de las constancias relacionadas en la presente conclusión, se advierte que, en el Anexo 3.1.1.5 de papel de trabajo y el ANEXO 41-MORENA-CEN, la autoridad identificó a cada una de las personas que fueron contratadas para la prestación de servicios profesionales, así como se anexó el contrato de prestación de servicios profesionales independientes respectivo, por ejemplo, el de Noe López

Álvarez, en el cual, en la cláusula segunda se establece como monto de los servicios la cantidad de veinte mil pesos ($20,000.00) por un período del uno al treinta de abril de dos mil veinticuatro.

(35) En dicho contrato no se establece alguna otra precisión respecto a los viáticos, pero con independencia de ello, se observa que, conforme a la cláusula segunda del contrato marco[7] el monto total pactado incluye los viáticos y demás gastos, por otra parte, la autoridad responsable advirtió que el partido autorizó el pago de dos pólizas en razón de entero de viáticos para alimentos y telefonía para el levantamiento de encuestas en el Estado de Campeche por el periodo del dieciséis al treinta de abril, una por $183,493.32 y otra por $135,766.05, montos que, como lo afirmó la responsable, resultan mayores a lo establecido en el contrato de prestación de servicios de la persona.

(36) De ahí que se coincida con la autoridad que, al ser montos mayores a lo establecido en el contrato como monto total pactado, se debían acreditar los gastos con la documentación respectiva, situación que no ocurrió.

(37) Con independencia de lo anterior, se debe destacar que, en fiscalización, todo egreso debe acreditarse, de ahí que si se realizaron pagos mayores al monto total pactado en el contrato, se debía acreditar el destino y objeto del gasto; aunado a lo anterior, en términos de los artículos 131 y 370 del Reglamento de Fiscalización, los gastos efectuados por los sujetos obligados, por concepto de honorarios profesionales se deberán formalizar con el contrato correspondiente, en el que se establezcan las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, **importe contratado**, las formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se hubieren comprometido.

(38) Asimismo, que los datos de identificación del prestador de servicio incluirán: nombre, apellido paterno, apellido materno, puesto, **monto pago mensual**

---

[7] Respecto a que "***El monto total pactado incluye*** *la contraprestación por los servicios efectivamente prestados, así como* ***los viáticos*** *y demás gastos que "EL PRESTADOR" requiera para el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato*".

y periodo, así como el contrato en el que se establezcan claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones de este, **importe contratado**, formas de pago, penalizaciones y **todas las demás condiciones a las que se hubiere comprometido**.

(39) Además, el referido precepto señala que, **para la comprobación de gastos relacionados con Honorarios Profesionales se utilizará la documentación soporte que expida el prestador del servicio, la cual debe constar en original, a nombre del partido y cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables**.

(40) Conforme a ello, la propia normativa establece que el prestador de servicios por honorarios profesionales, como lo alega el partido recurrente, debe proporcionar la documentación soporte a nombre del partido para la comprobación de los gastos relacionados.

(41) En ese orden de ideas, esta Sala Superior advierte que la autoridad responsable sí analizó de manera exhaustiva y valoró las constancias referidas por el partido, al contestar los oficios de errores y omisiones, en tanto que tomó en consideración el contrato marco, los CFDI y los reportes de actividades en términos de la prestación de servicios profesionales; sin embargo, al ser cantidades superiores a lo pactado en el contrato y existir una regulación específica, los gastos debían ser soportados con la documentación respectiva en el caso particular, a efecto de comprobarse el destino de los recursos.

(42) Sin que se actualice la incongruencia interna en el dictamen consolidado alegada por el recurrente, en el sentido de que la responsable sí permitió el pacto de gratificaciones, pero no el pago de viáticos, en tanto que tal afirmación parte de una premisa inexacta al considerarlas de igual naturaleza comprobatoria, siendo que el punto que diferencia dichas temáticas es que, en el caso de los viáticos existe una regulación específica en el reglamento de fiscalización, aunado a que la cantidad pactada en el contrato era menor a los pagos efectuados por concepto de viáticos, por lo que se trataba de un gasto que estaba fuera de lo establecido por el

contrato, de ahí que resulte exigible que se acredite con la documentación respectiva.

2. Conclusión 7.1-C20-MORENA-CEN.

2.1. Contexto e infracción

(43) La autoridad fiscalizadora observó que, dentro del rubro de Actividades Específicas del Informe Anual 2024 del CEN de Morena, se registraron gastos por la edición, diseño, elaboración e impresión del periódico “Regeneración”, edición enero-febrero de 2024, cuyo contenido incluía referencias al nombre, imagen y trayectoria de personas participantes en el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2023-2024. A juicio del INE, dichos contenidos no se encontraban dirigidos a la promoción de la participación política, los valores cívicos o la formación ciudadana, sino que guardaban una vinculación directa con el proceso electoral.

(44) Morena sostuvo, en esencia, que el periódico “Regeneración” constituye una actividad editorial amparada como actividad específica, con un contenido formativo, informativo e ideológico orientado a la educación política de su militancia y simpatizantes. Argumentó que la mera mención de personalidades públicas, en particular de Claudia Sheinbaum, no actualiza propaganda electoral, pues dichas referencias se realizaron en su calidad de figuras partidistas internas, sin llamados al voto, consignas de campaña ni plataformas electorales, y además con anterioridad al registro formal de candidaturas. Asimismo, alegó que la autoridad realizó una interpretación restrictiva e indebida del concepto de actividades específicas y aplicó un criterio desproporcionado, al desvincular páginas completas del gasto programado, por lo que incluso bajo un escenario desfavorable el monto no vinculado debía ser significativamente menor.

(45) Al analizar los argumentos de defensa, la autoridad concluyó que cinco de las ocho páginas del periódico no cumplen con la finalidad de las actividades específicas, al contener biografías, trayectorias y una encuesta relacionadas con personas participantes en el proceso electoral, lo que, conforme al Reglamento de Fiscalización impide considerar dichos

contenidos como gasto programado. Asimismo, desestimó los precedentes invocados por el partido al considerar que no desvirtúan la prohibición normativa de financiar propaganda electoral de candidaturas con recursos destinados a actividades específicas, por lo que concluyó que el criterio proporcional aplicado se ajustó a parámetros jurisdiccionales previamente establecidos.

(46) Con base en ello, la autoridad determinó que del monto total facturado de $19,482,200.00, subsistía un gasto no vinculado a actividades específicas por $9,389,258.45, lo que generó un incumplimiento del porcentaje mínimo de financiamiento que Morena debía destinar a ese rubro en el ejercicio 2024, por un monto de $8,718,440.67. En consecuencia, en la conclusión 7.1-C20-MORENA-CEN, calificó la conducta como falta sustancial e impuso como sanción una reducción del 25% de la ministración mensual del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $13,077,661.01.

2.2. Agravios

(47) Morena señala como **agravios**: **a)** falta de exhaustividad y motivación aparente, ya que el INE no analiza el contenido, contexto, finalidad ni temporalidad; se limita a inferencias genéricas; **b)** la autoridad partió de una premisa fáctica incorrecta de que se promocionaron “candidaturas”, cuando las personas mencionadas no tenían tal calidad al momento de la edición ya que eran coordinaciones internas; **c)** violación a la autoorganización partidista al desconocer figuras internas legítimas; **d)** ausencia de propaganda electoral, ya que el contenido es editorial, biográfico e informativo, sin llamados al voto ni solicitud de apoyo electoral; **e)** incorrecto encuadre normativo, ya que el Reglamento de Fiscalización sí permite publicaciones como información de interés del partido (tareas editoriales y formación política) y **f)** cuantificación desproporcionada ya que la desvinculación se hizo por páginas completas, sin aplicar criterios de proporcionalidad desarrollados por la jurisdicción.

2.3. Decisión

(48) El agravio de falta de exhaustividad resulta **fundado** en relación con las páginas 1, 3, 4 y 5 en el que se hace referencia a determinados integrantes del partido, lo anterior, con base en lo siguiente:

(49) Morena al desahogar las dos vistas a los oficios de errores y omisiones, así como en su demanda, alegó que las referencias a Claudia Sheinbaum Pardo, Claudia Delgadillo García, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Clara Marina Brugada Molina, Margarita González Saravia, Joaquín Jesús Díaz Mena, Javier May Rodríguez, Alejandro Armenta Mier, Norma Rocío Nahle García y Eduardo Ramírez Aguilar se realizó en su calidad de figuras partidistas internas, como Coordinadoras de Defensa de la Transformación, la primera a nivel Nacional y las restantes respecto a Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Yucatán, Tabasco, Puebla, Veracruz y Chiapas; asimismo, destacó que el cargo de Coordinador de Defensa de la Transformación fue analizado por la Sala Superior en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-255/2023 y determinó que no constituían actividades que generen un posicionamiento indebido.

(50) En ese sentido, señaló que su aparición no fue como candidaturas, además de que, por la temporalidad de la edición, dichas personas no contaban aún con registro como candidatas al momento de la impresión y difusión del periódico, precisando la fecha en que cada una fue registrada con tal carácter. Asimismo, afirmó que el contenido carece de llamados al voto, lemas, plataformas de campaña o elementos de proselitismo.

(51) Además, en términos del artículo 163, fracción III, del Reglamento de Fiscalización se considera gasto en las actividades específicas la elaboración, publicación y distribución, a través de cualquier medio de difusión, de información de interés del partido, de los militantes y simpatizantes. En ese orden de ideas, explicó que los artículos cuestionados tienen un carácter formativo, informativo y pedagógico, orientado a la educación política, la difusión ideológica, el análisis del contexto sociopolítico nacional y la promoción de la participación democrática de su militancia y simpatizantes, sin embargo, señala que dichas alegaciones no fueron atendidas por la autoridad responsable.

(52) Al respecto, de las constancias que obran en autos, se advierte que en el segundo oficio de errores y omisiones, la autoridad sólo señaló que los gastos vinculados con actividades específicas son los que promueven la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general y que la publicación de biografías y trayectorias **de personas entonces candidatas o participes en el proceso electoral**, no cumplen tal carácter al no tener la finalidad de promover la participación política, los valores cívicos o la formación ciudadana, sino que se relacionan directamente con el proceso electoral.

(53) Igualmente, si bien reconoció que el periódico “Regeneración” es propaganda política, de corte genérico, que puede ser difundida válidamente por Morena a través de sus personas simpatizantes o militantes, previo a la etapa de precampaña y campañas electorales, también puntualizó que el Reglamento de Fiscalización establece que **no se consideran gastos programados las actividades que tengan por objeto primordial la promoción del partido**, ni los eventos, **encuestas**, investigaciones, estudios, análisis, publicaciones, **propaganda electoral de los partidos para las campañas de sus candidatos a puestos de elección popular**.

(54) Por lo que el partido al contestar la segunda vista alegó que la autoridad fiscalizadora **omitió analizar y pronunciarse de manera efectiva sobre los argumentos expuestos en la primera vuelta del oficio de errores y omisiones,** reiterando una observación basada en premisas fácticas incorrectas, pero la autoridad al emitir el dictamen consolidado se limitó a señalar que sus manifestaciones se constreñían a controvertir cálculos preliminares y a oponerse al descuento anticipado del gasto.

(55) Ahora bien, la observancia del principio de exhaustividad deriva del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución general en el que se consagra el derecho a la satisfacción de las condiciones fundamentales que deben regir en el procedimiento jurisdiccional, que concluye con el dictado de una resolución en que se dirimen las cuestiones efectivamente debatidas.

(56) Este derecho fundamental obliga a las y los juzgadores a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda y todas las pretensiones deducidas oportunamente en la controversia, a efecto de resolver sobre todos los puntos sujetos a debate, de ahí que, cuando la autoridad emite el acto de decisión sin resolver sobre algún punto litigioso, tal actuación es violatoria del principio de exhaustividad.

(57) En ese sentido, el principio de exhaustividad se cumple cuando se agota cuidadosamente en la sentencia el estudio de todos y cada uno de los planteamientos de las partes y que constituyen la causa de pedir, porque con ello se asegura la certeza y seguridad jurídica que se debe observar en cualquier respuesta dada por una autoridad a los gobernados.

(58) Al respecto, toda autoridad tanto administrativa como jurisdiccional está obligada a estudiar la totalidad de los puntos que conforman las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, porque el proceder exhaustivo asegura la certeza jurídica que deben generar las resoluciones emitidas.

(59) En ese sentido, esta Sala Superior ha sostenido que el principio de exhaustividad consiste en que las autoridades agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y la determinación de la totalidad de las cuestiones de los asuntos en los que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones incompletas.[8]

(60) Así, lo **fundado** del agravio que se estudia radica en que como se advierte de la parte contextual, la autoridad responsable no realizó un pronunciamiento puntual sobre las alegaciones del partido recurrente, ya que no se pronunció respecto a por qué:

1. La calidad de figuras partidistas internas como Coordinadoras de la Defesa de la Transformación eran equiparables a personas

---

[8] Jurisprudencias 12/2001 y 43/2002 de rubros EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.

candidatas o participes en el proceso electoral, con independencia del criterio del juicio de la ciudadanía SUP-JDC-255/2023 o de aún no tener un registro como candidaturas;

2. La irrelevancia de que las publicaciones carecieran de llamados al voto, eslóganes, plataformas de campaña o elementos de proselitismo, o bien, por qué sí los tenían;

3. La falta de aplicabilidad del supuesto previsto en la fracción III, del artículo 163, del Reglamento de Fiscalización, en cuanto a que se considera gasto en las actividades específicas la elaboración, publicación y distribución, a través de cualquier medio de difusión, de información de interés del partido, de los militantes y simpatizantes, y

4. Los artículos cuestionados no tenían un carácter formativo, informativo y pedagógico, orientado a la educación política, la difusión ideológica, el análisis del contexto sociopolítico nacional y la promoción de la participación democrática de su militancia y simpatizantes.

(61) Dichos argumentos no son intrascendentes ni meramente retóricos, pues se relacionan directamente con la calificación jurídica de las publicaciones como actividades específicas o propaganda vinculada al proceso electoral, cuestión que constituye el núcleo de la observación formulada por la autoridad.

(62) En ese tenor, lo procedente es **revocar** la determinación de la responsable respecto de la conclusión materia de este apartado, para que emita una nueva determinación, en la que analice de manera exhaustiva dichas alegaciones.

(63) Por otro lado, son **ineficaces** los motivos de inconformidad respecto a la publicación de la página 8 del periódico Regeneración, ya que, contrario a lo que sostiene el partido recurrente, la autoridad sí fue exhaustiva, ya que especificó que la publicación de la encuesta presenta porcentajes de mediciones relacionados con las elecciones de 2024, por ende, no cumple

con la finalidad de promover la participación política, los valores cívicos o la formación ciudadana, sino que se relacionan directamente con el proceso electoral, por lo que las alegaciones de la parte recurrente, no desvirtúan la prohibición reglamentaria para no considerar como gasto programado la propaganda electoral de candidaturas, ni que el cálculo del monto no vinculado se realizó conforme a criterios jurisdiccionales previamente establecidos.

(64) La publicación controvertida es la siguiente:


Regeneración / ENERO-FEBRERO, 2024

Regeneración morena

¿Has caminado casa por casa repartiendo el periódico Regeneración? ¿Has recibido alguno? Cuéntanos cómo fue y compártenos una foto ¡Regeneración somos todos! regeneracion@morena.si Periódico Regeneración @P_Regeneracion

PROMEDIO / PREFERENCIA BRUTA

56.2% Claudia Sheinbaum

26.1% Xóchitl Gálvez

6.8% Jorge Álvarez

La ventaja que las encuestas señalan

En todas las mediciones que se han publicado hasta hoy rumbo a las elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum lleva la delantera. La diferencia de ella respecto al segundo lugar es, en algunos casos, de más de 50 puntos porcentuales

El portal SDP realizó un recuento de todas las encuestas que se hicieron en el periodo de precampañas, y la doctora Claudia Sheinbaum tiene ventaja en todas. La que más diferencia le da es la de De Las Heras, que la coloca con una distancia respecto del segundo lugar de 52 %. La que menos ventaja le da es la de Poligrama: 20.1 %.

FUENTE: Portal SDP

METRICSMX	CLAUDIA SHEINBAUM	XÓCHITL GÁLVEZ	JORGE ÁLVAREZ	DIFERENCIA
PROMEDIO	56.2%	26.1%	6.8%	30.2%
DE LAS HERAS	65.0%	13.0%	6.0%	52.0%
GI 360	59.0%	16.0%	1.0%	43.0%
SINO	63.0%	22.0%	4.0%	41.0%
SDP NOTICIAS / METRICSMX	57.5%	17.9%	8.0%	39.6%
FACTOMÉTRICA	60.8%	21.7%	5.8%	39.1%
DIARIO BASTA	62.0%	23.0%	3.0%	39.0%
MEBA	63.3%	26.6%	10.1%	36.7%
VOTIA	59.0%	25.0%	3.0%	34.0%
EL HERALDO / COVARRUBIAS	55.0%	22.0%	5.0%	33.0%
TRESEARCH	62.0%	31.8%	6.2%	30.2%
LA RAZÓN / BERUMEN	63.0%	33.0%	4.0%	30.0%
EL PAÍS / ENKOLL	55.0%	26.0%	19.0%	29.0%
CRÓNICA / INDEMERC	61.0%	32.0%	7.0%	29.0%
ARIAS CONSULTORES	54.3%	26.7%	3.8%	27.6%
REUTERS / PARAMETRÍA	52.0%	25.0%	10.0%	27.0%
LA JORNADA / DEMOSCOPIA	51.9%	25.7%	5.2%	26.2%
EL ECONOMISTA / MITOFSKY	50.2%	25.3%	6.3%	24.9%
RUBRUM	53.5%	28.9%	4.5%	24.6%
EL UNIVERSAL / BUENDÍA	48.0%	24.0%	8.0%	24.0%
CAMPAIGNS & ELECTIONS	58.0%	34.0%	8.0%	24.0%
GOBERNARTE	50.0%	27.0%	8.0%	23.0%
GEA - ISA	52.0%	30.0%	10.0%	22.0%
EL FINANCIERO	52.0%	30.0%	7.0%	22.0%
ELECTORALIA	57.0%	35.0%	2.0%	22.0%
REFORMA	46.0%	25.0%	14.0%	21.0%
POLIGRAMA	51.3%	31.2%	7.1%	20.1%

(65) En ese sentido, contrario al supuesto establecido respecto a las diversas publicaciones en las que refiere que dio a conocer la trayectoria de las

personas designadas como coordinadores de la defensa de la transformación, en el caso particular, la trascendencia fue que se trataba de una elección de preferencias vinculadas con un proceso electoral, por lo que resulta intrascendente el cargo partidista que se tuviera.

(66) Asimismo, la autoridad fundamentó y motivó las razones por las que se encontraba excluida de ser considerada como un gasto de actividades específicas, en concreto, el artículo 168, párrafo 1, inciso b), del Reglamento de Fiscalización que establece que no se considerarán como gastos programados las actividades como cursos, eventos, **encuestas**, investigaciones, estudios, análisis, publicaciones, propaganda electoral de los partidos para las campañas de sus candidaturas a puestos de elección popular; así como, la preparación, edición, impresión y divulgación de las plataformas electorales, sin que el partido controvierta frontalmente dicha prohibición, sino que se limita únicamente a señalar que se trata de información de interés del partido para tareas editoriales y de formación política.

(67) Finalmente, **tampoco le asiste la razón** al partido político recurrente cuando señala que existe una cuantificación desproporcionada, ya que la desvinculación se hizo por páginas completas, con independencia del criterio citado por el recurrente relativo al recurso de apelación SCM-RAP-4/2024.

(68) Lo anterior es así, ya que del análisis realizado al dictamen de mérito, se advierte que la autoridad sí identificó cuál o cuáles notas del periódico “Regeneración” incumplen con el objetivo concreto del gasto y procedió a restar en proporción del porcentaje total la nota infractora, sin que resulte viable como lo sostiene el recurrente, que se descuenten imágenes, palabras o frases concretas, porque las notas y publicaciones se deben ver en su integridad y el incumplimiento respecto a la erogación del gasto para actividades específicas lo produce la totalidad de la nota y no sólo partes concretas.

(69) Por tanto, respecto a la página 8, procede **confirmar** la actualización de la infracción y la metodología empleada, sin embargo, con motivo de la

revocación para efectos de las restantes páginas, una vez realizado el análisis de las diversas publicaciones revocadas deberá determinar nuevamente el monto respecto a la omisión de destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2024, para el desarrollo de actividades específicas y, en su caso, realizar la individualización de la sanción correspondiente.

3. Cálculo del remanente de financiamiento público a reintegrar por parte del CEN de Morena

3.1. Contexto

(70) En relación con el cálculo del remanente de financiamiento público a reintegrar por parte del CEN de Morena, el partido se queja de la indebida determinación realizada por la autoridad fiscalizadora, con base en dos argumentos: **1)** al estimar que dicho cálculo se efectuó en criterios ajenos a la fórmula legal prevista en los Lineamientos aplicables, particularmente al incorporar el concepto de "ingresos por transferencias", no contemplado de manera expresa en el artículo 3 de dichos Lineamientos; **2)** la autoridad rompió la secuencia contable acumulativa al fijar el remanente con cifras preliminares, ya que las cifras utilizadas aún no son definitivas, porque se encuentran sujetas a cambios debido a los seguimientos, pagos de pasivos y ajustes pendientes, lo que resulta especialmente relevante a la luz de dos conclusiones: **a)** la no sancionatoria 7.1-C22-MORENA-CEN, relativa al seguimiento de utilitarios asociados a actividades de capacitación, y **b)** la 7.1-C122-MORENA-CEN, vinculada a diferencias en traspasos de saldos de la campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2023-2024.

(71) Sobre el tema, la autoridad fiscalizadora observó, por una parte, que determinados gastos por utilitarios reportados como vinculados a actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres no acreditaban plenamente su relación con dicho rubro, por lo que su correcta vinculación quedaba sujeta a verificación posterior. Por otra parte, advirtió diferencias en los traspasos de saldos de las campañas del Proceso Electoral Federal Ordinario 2023-2024 hacia la contabilidad de la

operación ordinaria del CEN de Morena, al no coincidir las cifras trasladadas con las reportadas en los informes de campaña. Asimismo, detectó deficiencias en la documentación soporte del cálculo del remanente de financiamiento público correspondiente al ejercicio ordinario 2024, al no haberse presentado el papel de trabajo respectivo.

(72) Morena sostuvo, en esencia, que el cálculo del remanente fue indebido, ya que la autoridad incorporó conceptos no previstos expresamente en los Lineamientos aplicables —como los “ingresos por transferencias en efectivo y en especie”— y utilizó cifras no definitivas, cuando aún se encontraban pendientes seguimientos, ajustes contables y el pago de pasivos de campaña. Asimismo, argumentó que los traspasos de saldos de campaña no podían evaluarse con criterios formalistas o porcentajes abstractos, sino con base en las aportaciones reales efectuadas por cada partido integrante de la coalición, y que el procedimiento de determinación del remanente de campaña aún no había concluido de manera firme. Finalmente, sostuvo que resultaba anticipado e improcedente realizar cálculos definitivos del remanente ordinario mientras subsistían observaciones en curso, particularmente las relacionadas con actividades específicas.

(73) Respecto de los utilitarios asociados a actividades de capacitación, al analizar los argumentos del partido, la autoridad determinó que la observación no tenía carácter sancionatorio y ordenó dar seguimiento en la revisión del Informe Anual 2025, a fin de que Morena acreditara su vinculación efectiva con las acciones de capacitación correspondientes; de no hacerlo, dichas erogaciones no se considerarían destinadas a ese rubro y se descontarían del monto reportado como ejercido (conclusión 7.1-C22-MORENA-CEN).

(74) En cuanto a los traspasos de saldos de campaña, la autoridad consideró insatisfactorias las aclaraciones del partido, al advertir que persistían diferencias entre las cifras transferidas y las reportadas en los informes de campaña, derivadas de los propios registros contables de Morena en el SIF. Por ello, determinó que el partido presentó inconsistencias en los traspasos de saldos correspondientes a la campaña del Proceso Electoral Federal

Ordinario 2023-2024, configurándose una falta formal por la que impuso una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización (conclusión 7.1-C122-MORENA-CEN).

(75) Finalmente, respecto del cálculo del remanente, la autoridad sostuvo que Morena no presentó el papel de trabajo que sustentara sus cifras y que los montos propuestos no coincidían con los movimientos contables registrados. Con base en los criterios establecidos en precedentes jurisdiccionales, la responsable determinó que los ingresos por transferencias en efectivo y especie sí debían incluirse en el cálculo, en atención a su impacto real en la disponibilidad de recursos, por lo que efectuó el cálculo correspondiente, del cual concluyó que no existía remanente a devolver del ejercicio ordinario 2024.

3.2. Agravios

(76) Morena controvierte el cálculo del remanente de financiamiento público a reintegrar por parte del CEN de Morena, por dos aspectos:

1) Formula indebida: la autoridad realizó dicho cálculo con base en criterios ajenos a la fórmula legal prevista en los Lineamientos aplicables, particularmente al incorporar el concepto de "*ingresos por transferencias*", no contemplado en el artículo 3 de dichos Lineamientos, lo que a su juicio vulnera el principio de legalidad al tratarse de una fórmula taxativa que no admite la adición de variables discrecionales, además de incrementar artificialmente el remanente, aunado a ello, se pretendió incluir ese concepto en unos lineamientos posteriores y fueron revocados, en el que se ordenó que para ello debía realizar una motivación reforzada, y

2) Definitividad, etapas, audiencia y certeza: la autoridad rompió la secuencia contable acumulativa al fijar el remanente con cifras preliminares, ya que las cifras utilizadas aún no son definitivas, ya que se encuentran sujetas a cambios debido a los seguimientos, pagos de pasivos y ajustes pendientes, lo que resulta especialmente relevante a la luz de dos conclusiones: **a)** la no sancionatoria 7.1-C22-MORENA-CEN, relativa al seguimiento de utilitarios asociados a actividades de capacitación, y **b)** la

7.1-C122-MORENA-CEN vinculada a diferencias en traspasos de saldos de la campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2023-2024. El dictamen no debe asumirse definitivo si existen pasivos pagados posteriormente, distribución de saldos o seguimientos que alteran la base del cálculo, aunado a que dichas determinaciones exigen audiencia adicional. Señala que cualquier error en el ejercicio actual distorsiona la base de cálculo de ejercicios futuros, generando un perjuicio financiero continuo y afectando la definitividad y certeza de las cifras sobre las que se determina la obligación de reintegro.

3.3. Decisión

(77) Los agravios son **ineficaces** con base en lo siguiente:

(78) En relación con el error de la metodología por incluir el concepto de "ingresos por transferencia" el cual considera no se prevé en los lineamientos aplicables, el agravio es **infundado**.

(79) Al respecto, cabe precisar que el problema planteado no se trata de un tema numérico o de cantidades determinadas, sino se constriñe exclusivamente a la metodología utilizada para realizar dicho cálculo; sin embargo, sobre este tema, en específico, por lo que hace al concepto de "*ingresos por transferencias en efectivo y en especie*", ya existe un criterio reiterado por esta Sala Superior,[9] en el sentido de que dicho concepto no se utiliza para llevar a cabo el cálculo, sino que se deduce del monto a reintegrar.

(80) Efectivamente, en términos de los Lineamientos, para el cálculo del remanente ordinario a reintegrar, se toman en cuenta los siguientes elementos: i) el financiamiento público efectivamente recibido; ii) los gastos a disminuir para efecto de remanente; iii) salida de recursos no afectables en la cuenta de gastos y el total de reservas para contingencias y obligaciones; sin embargo, después aplicar la formula correspondiente y obtener el cálculo respectivo, la autoridad procede a restar del déficit ya determinado el monto de las transferencias al CEN por parte de los comités

[9] Véanse los recursos de apelación SUP-RAP-59/2026, SUP-RAP-63/2025 y SUP-RAP-101/2022 y acumulado.

estatales, sin que ello implique que se utiliza para llevar a cabo el cálculo del remanente, sino que se deduce del monto de remanentes ya determinado.

(81) La Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-101/2022 y acumulado,[10] en el que Morena cuestionó la metodología para el cálculo de los remanentes de gasto ordinario del Informe Anual 2021, se estableció que el ajuste realizado por la autoridad responsable es apegado a los Lineamientos, dado que no aumenta de manera falsa el monto real del remanente.

(82) Ello, porque no se introdujeron las transferencias entre los CEE al CEN y viceversa al proceso utilizado, sino que tal monto se tomó como referente para realizar el cálculo correcto a reintegrar, respecto de los recursos recibidos por el CEN de manera directa.

(83) En ese mismo sentido, en la sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-63/2025, también interpuesto por Morena, esta Sala Superior reiteró que la autoridad fiscalizadora realizó correctamente el cálculo del remanente a devolver, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de los Lineamientos, en el que se señala que el concepto: "*Egresos por transferencias en efectivo y en especie a campañas, o transferencias del ámbito federal (CEN o CDE) al local (CEE o CDM/CDD), y del local al federal, según sea el caso*", sí debe ser deducido, así como que la resta del concepto "ingresos por transferencias en efectivo y en especie" no formó parte de la base del cálculo del remanente, sino que únicamente se utilizó como parámetro de deducción, por tratarse de transferencias internas entre comités que implican egreso para unos e ingreso para otros, lo cual era conforme a Derecho.

(84) Tampoco le asiste la razón cuando manifiesta que dicho concepto no podía ser utilizado con base en que la autoridad pretendió establecer el concepto de "*Ingresos por transferencias en efectivo y especie*" en los lineamientos de 2025 y fueron revocados por la Sala Superior al considerar que las

[10] Respecto a los remanentes de gasto ordinario del Informe Anual 2021, recurso interpuesto por Morena.

modificaciones ameritaban una motivación reforzada;[11] ya que el recurrente parte de la premisa inexacta de que se revocó dicho acuerdo por la inclusión de dicho concepto de ingresos por transferencia en la fórmula, cuando en realidad, el motivo de la revocación fue que, bajo pretexto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en la sentencia SUP-RAP-297/2023, en relación con la regulación de la compensación como figura incorporada por analogía al sistema de fiscalización, la autoridad decidió derogar normas y expedir aparentemente una regulación unificada que permitiera dicha inserción respecto del tema de remanentes tanto de lo atinente al financiamiento ordinario, actividades específicas como de campaña, derogando diversos lineamientos; para lo cual resultaba exigible la existencia de una motivación reforzada respecto al diseño de los procedimientos respectivos.

(85) Sin embargo, como ya ha sido desarrollado, la Sala Superior ha validado la inclusión de dicho concepto sin que ello implique una distorsión a los Lineamientos vigentes.

(86) Por otra parte, **tampoco le asiste la razón** de que la autoridad violenta los principios de definitividad o certeza, o que rompe la secuencia contable al fijar el remanente con cifras preliminares, al considerar que están sujetas a cambio debido a los seguimientos, pagos de pasivos y ajustes pendientes.

(87) Lo **infundado** del agravio radica en que conforme a las bases que rigen la fiscalización: **1)** el partido es el que se encuentra obligado a reportar los gastos y erogaciones, acreditarla con documentación y, en su caso, aclararlas; **2)** los partidos reciben financiamiento público y dicho financiamiento se rige por el principio de anualidad, por lo que una vez revisado el informe éstos deben regresar los remanentes; **3)** la lógica de la fiscalización implica que la autoridad hace una primera revisión con base en el informe, los registros y documentación aportada por el partido, principio de integralidad, pero ello no implica que con posterioridad pueda detectar nuevas cuestiones e incluso sancionarlas, o que el propio partido pueda

[11] Acuerdo INE/CG296/2025 en relación con el recurso de apelación SUP-RAP-97/2025 y acumulados.

solicitar el ajuste contable.

(88) Efectivamente, en términos de los artículos 41, Base II, párrafos primero y segundo, de la Constitución general, 23, párrafo 1, inciso d), de la LGPP, se establece que los partidos políticos tienen derecho a acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público; sin embargo, también en términos de los artículos 25, incisos n) y s) y 72, párrafo 1, de la referida Ley General, éstos tienen la obligación de aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados, así como elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos; los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias.

(89) Por otra parte, en el artículo 70 del Reglamento de Fiscalización se regula el traspaso de saldos de remanentes de procesos electorales, en el que se establece que el partido deberá reconocer todos los saldos contables de las contabilidades de precampaña y campaña, ya sean de ingresos gastos, activos y pasivos.

(90) El artículo 220 del Reglamento de Fiscalización prevé que, en el caso de la contabilidad de los partidos coaligados, si al final de las campañas electorales existe un saldo se aplique el monto remanente entre los partidos que conforman la coalición y que a cada uno le corresponda, conforme a las reglas que se hayan establecido en el convenio de coalición atinente.

(91) Conforme a los artículos 3 y 4 de los Lineamientos se establece que, para el cálculo del remanente del ejercicio ordinario, se aplica una fórmula y en el remanente de operación ordinaria se contempla descontar el déficit de la operación ordinaria con financiamiento público del ejercicio anterior; conforme a la fórmula desarrollada en los lineamientos.

(92) Asimismo, les corresponde a los partidos políticos calcular el saldo o remante a devolver del financiamiento público para operación ordinaria y actividades específicas, lo cual deben informar a la Unidad Técnica en la entrega del Informe Anual del ejercicio correspondiente.

(93) En igual sentido, la referida norma prevé que, en la revisión del Informe

Anual correspondiente, la Unidad Técnica verificará el cálculo del remanente reportado y notificará las diferencias encontradas mediante el oficio de errores y omisiones a los sujetos obligados, así como el monto del gasto no comprobado. En las respuestas a los oficios de errores y omisiones, los sujetos obligados deberán presentar las aclaraciones, documentación comprobatoria y ajustes que consideren, derivado de las observaciones notificadas por la Unidad Técnica.

(94) En ese orden de ideas, son los partidos políticos quienes tienen la obligación de rendir cuentas del uso de los recursos del financiamiento público, informar, reportar y comprobar los gastos, en donde corresponde a la autoridad fiscalizarlos con los elementos a su alcance y, en su caso, dar vista al partido de las inconsistencias, para que sea éste el que aclare, realice ajustes y compruebe.

(95) En suma, es el partido político quien está obligado a realizar los reportes y operaciones, así como presentar sus papeles de trabajo, por lo que, en principio, los cálculos se hacen con lo reportado por el propio partido, ya que el financiamiento público de los partidos políticos está sujeto a los principios y reglas desarrollados por las normas hacendarias y presupuestales, entre otros, a los principios de racionalidad, austeridad, anualidad[12] e integralidad.[13]

(96) Ha sido criterio de este órgano jurisdiccional[14] que los partidos políticos tienen la obligación de devolver a la hacienda pública el monto de los recursos de origen público que no gastaron y aquellos que omitieron comprobar —remanente—[15] y con motivo del dictado de esa sentencia, se

---

[12] El principio de anualidad, parte de la idea que el financiamiento que reciben los partidos es por año, la ley que rige su entrega y revisión es con base en el ejercicio fiscal correspondiente al inicio de la entrega de los recursos, esto es, de enero a diciembre y el periodo ordinario que tiene el partido para devengar esos recursos es durante ese periodo, de manera que, están obligados a aplicar el financiamiento público para actividades ordinarias y específicas dentro del ejercicio para el que les fue entregado. Véase la tesis XXXIX/2016, de rubro es FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE PARTIDOS POLÍTICOS. SE RIGE POR LA LEY VIGENTE AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.

[13] El principio de integralidad consiste en tener una visión panorámica y completa de la revisión de los gastos.

[14] A raíz de la sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-758/2017.

[15] Tesis XXI/2018, cuyo rubro es GASTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR AL ERARIO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO COMPROBADO O NO DEVENGADO.

emitieron los Lineamientos para el cálculo respectivo.

(97) En ese tenor, la revisión de los informes anuales realizado por la autoridad sigue el principio de integralidad, esto es, se realiza una revisión panorámica y completa de los gastos, sin que ello implique que con ello se extingan las facultades de la autoridad electoral en relación con dicha temática, por el contrario, en términos de los artículos 190 y 191, de la LGIPE, 26, numerales 2 y 3, 30, numeral 1, fracción IV, y 34, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, el Consejo General del INE está facultado para llevar a cabo la revisión de la totalidad de ingresos y gastos reportados en los informes presentados por los sujetos obligados de conformidad con los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas.

(98) Por ello, con motivo de lo descubierto o por omisión de ello, puede iniciar procedimientos administrativos sancionadores, respecto de los cuales existen distintos plazos, en concreto, hasta ciento veinte días siguientes a la aprobación de la resolución cuando se tuvo conocimiento de la irregularidad en el procedimiento de revisión de los informes anuales, hasta tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los hechos que se denuncian o que se tenga conocimiento de ellos, o cinco años para que la autoridad finque responsabilidad a partir del acuerdo de inicio o admisión del procedimiento –artículos 26, párrafos 2 y 3, 34, párrafo 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización–.

(99) Incluso, el Consejo General del INE está facultado para sancionar irregularidades detectadas en un informe distinto al fiscalizado,[16] respecto a gastos que debieron reportarse en un informe distinto al que se revisa, ya que lo contrario implicaría permitir a los sujetos obligados omitir reportar gastos o ingresos en los informes en los que deban rendirlos, con la intención de impedir u obstaculizar el ejercicio de la facultad de fiscalización

[16] Jurisprudencia 4/2017, cuyo rubro es FISCALIZACIÓN. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA SANCIONAR IRREGULARIDADES DETECTADAS EN UN INFORME DISTINTO AL FISCALIZADO.

de la autoridad.

(100) En ese orden de ideas, la fiscalización del uso del financiamiento público que se hace a los partidos se realiza de manera anual e integral, con base en los elementos que se tienen en ese momento, pero ello no implica que lo reportado por el partido cause estado o se vuelva inamovible, en tanto que de quejas o denuncias, revisiones o informes posteriores, si surgen nuevos datos, conforme las reglas procedimentales y respetando el derecho de defensa, la autoridad puede determinar infracciones y sancionarlas, así como hacer los ajustes respectivos.

(101) Ahora bien, en términos del artículo 6 de los Lineamientos, el momento procesal para realizar el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación es una vez que haya causado estado el Dictamen Consolidado que los determinó.

(102) No obstante, la propia normativa, concretamente, el artículo 94 del Reglamento de Fiscalización prevé la posibilidad de realizar ajustes a las cuentas de déficit o remanente —ajustes contables, no sobre el remanente a reintegrar—, en el sentido de que los sujetos obligados con la autorización de la Comisión pueden realizar ajustes a la cuenta déficit o remanente de ejercicios anteriores.

(103) Por tanto, contrario a lo alegado, en relación con la conclusión 22, resulta conforme a Derecho, que la autoridad pueda determinar el seguimiento de gastos, para concluir si fue erogado para una actividad específica, lo cual armoniza el derecho de defensa al permitir que el partido acredite su dicho, con el principio de certeza y la fiscalización de los recursos públicos.

(104) En el mismo sentido, respecto a la conclusión 122, ya que el traspaso de saldos de la campaña del proceso electoral federal ordinario 2023-2024 les corresponde a los partidos políticos, por ser quienes hacen la distribución conforme a su convenio, asimismo, son los que reportan dichos traspasos y a quienes corresponde acreditarlo con sus papeles de trabajo y la documentación correspondiente, habida cuenta que en relación con dichas cantidades vinculadas con el referido proceso electoral se trata de montos

cuantificados que ya son definitivos y firmes,[17] aunado a que incluso el partido recurrente tuvo la oportunidad de realizar las aclaraciones que estimara pertinentes en dos ocasiones.

(105) Finalmente, cabe precisar que la propia normatividad prevé la posibilidad de hacer ajustes contables, por lo que tampoco le asiste la razón al partido recurrente cuando señala que cualquier error o uso de cifras preliminares o no definitivas distorsiona el cálculo de remanentes futuros, en tanto que existe la posibilidad de rectificación contable para ir ajustándolos.

(106) En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de agravio alegados por la parte recurrente, lo procedente es confirmar el cálculo de remanentes, así como las conclusiones 22 y 122.

4. Conclusión 7.6-C6-MORENA-CI.

4.1. Contexto e infracción

(107) La autoridad fiscalizadora observó que, derivado del monitoreo realizado durante el periodo de intercampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en Chiapas, se detectaron eventos, asambleas y propaganda genérica vinculados a Morena y a la coalición Sigamos Haciendo Historia, sin que existiera registro contable alguno de dichos gastos en el Informe Anual 2024 del Comité Ejecutivo Estatal. Al revisar la contabilidad del ejercicio ordinario, no se localizaron registros ni documentación que acreditaran la correcta clasificación y reporte de los egresos detectados.

(108) Morena sostuvo, en esencia, que los hallazgos observados corresponden a propaganda y actividades de campaña vinculadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, el cual ya se encontraba concluido, por lo que resultaba improcedente su fiscalización en el ejercicio ordinario 2024. Argumentó que dichos gastos fueron debidamente reportados en las contabilidades de precampaña y campaña, hoy cerradas y con carácter definitivo, lo que hace material y jurídicamente imposible aportar

[17] Véase SUP-RAP-1343/2025.

nuevamente evidencias o modificar registros.

(109) Asimismo, alegó vulneración a los principios de definitividad, certeza, seguridad jurídica, *non bis in ídem* y garantía de audiencia, al estimar que la autoridad utilizó indebidamente la figura del “seguimiento” para reabrir procedimientos ya concluidos y que, además, no se le notificaron elementos suficientes para identificar con precisión los hallazgos que se le atribuyeron.

(110) Al analizar los argumentos del partido, la autoridad consideró que, si bien los hechos se relacionan con un proceso electoral ya concluido, los hallazgos fueron identificados durante la etapa de intercampaña, es decir, después de la precampaña y antes del inicio de la campaña, por lo que, tratándose de gastos por concepto de asambleas y eventos, su registro se debía realizar en la contabilidad del ejercicio ordinario 2024, o bien acreditarse de manera fehaciente que ya habían sido reportados en las contabilidades electorales correspondientes. Asimismo, estimó que el partido contó con elementos suficientes para identificar los hallazgos, tanto en el dictamen del proceso electoral como en los oficios de revisión del informe anual.

(111) En consecuencia, la autoridad concluyó que Morena omitió presentar el registro contable y la documentación comprobatoria de 27 hallazgos detectados en intercampaña, incumpliendo su obligación de reportar la totalidad de los egresos conforme a la normativa aplicable.

(112) Asimismo, con apoyo en la metodología prevista en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización y la matriz de precios de campaña de los Procesos Electorales Concurrentes 2023-2024, la autoridad determinó un egreso no reportado por $73,177.73 y calificó la conducta como falta sustancial grave ordinaria por lo que, en la conclusión 7.6-C6-MORENA-CI, impuso como sanción una multa equivalente al 150% del monto involucrado, es decir, $107,766.60, a cubrirse mediante reducción del 25% de la ministración mensual del financiamiento público ordinario.

4.2. Agravios

(113) Morena alega como agravios: **a)** violación a la garantía de audiencia, porque

no se entregaron actas del SIMEI ni elementos suficientes para identificar los 27 hallazgos, haciendo imposible la defensa; **b)** falta de exhaustividad de contestar las razones que hizo valer al contestar los oficios de errores y omisiones; **b.1)** uso indebido de la figura de "seguimiento", ya que el INE traslada indebidamente gastos presuntamente de campaña al ejercicio ordinario, reabriendo ejercicios concluidos; **b.2)** confusión entre detección temporal y naturaleza jurídica, ya que el hecho de que un hallazgo sea detectado en intercampaña no lo convierte automáticamente en gasto ordinario; **b.3)** falta de análisis individualizado, ya que no se estudia contenido, contexto ni elementos gráficos para determinar si es propaganda institucional o electoral, y **c)** no se acreditó que constituya propaganda institucional o genérica susceptible de ser fiscalizada en el informe anual.

4.3. Decisión

(114) En cuanto al primer argumento de violación a la garantía de audiencia, se considera que el agravio resulta **infundado**, porque el partido basa su argumento en que no pudo ejercer su defensa al no habérsele entregado actas del SIMEI, ni elementos suficientes para identificar los 27 hallazgos; al respecto, la autoridad fiscalizadora siempre hizo referencia que los gastos de propaganda se mostraban en el respectivo anexo; asimismo, en el dictamen consolidado precisó que tanto en el Dictamen del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 como en los oficios de primera y segunda vuelta relativos a la revisión del Informe Anual, se proporcionaron al partido elementos suficientes para la identificación y localización de los gastos detectados mediante monitoreo en vía pública.

(115) En efecto, contrario a lo alegado por el partido político apelante, de los anexos que la autoridad fiscalizadora acompañó a los oficios de errores y omisiones sí se advierten elementos suficientes para identificar los hallazgos que se le atribuyen[18], por lo que contrario a lo alegado, sí tenía

[18] En los oficios de errores y omisiones se precisaron las fechas de los dos eventos, uno el 25 de febrero y otro el 17 de marzo, la ubicación de los respectivos eventos con su avenida, municipio, código postal, distrito, la especificación que el primero fue en el auditorio Belisario Domínguez y el segundo en las instalaciones del IEPC, horas de inicio y fin de ambos eventos, cuáles fueron los hallazgos, como cámaras, planta de luz, sillas acojinadas, conductora, podio, gafete, vallas metálicas, escáneres, detectores de metal, pantallas digitales, dron, micrófonos, baños móviles, carpa y bocinas.

elementos suficientes para identificarlos y ejercer su derecho de defensa.

(116) Aunado a lo anterior, el que la autoridad haya informado al partido que daría seguimiento a dichos gastos para efecto de determinar si fueron reportados, arroja una carga al partido de estar vinculado y guardar los elementos para acreditarlo, por lo que resulta ineficaz argumentar que lo relativo al proceso electoral 2024 había concluido y ya no tenía acceso a dicha información.

(117) Lo anterior, en tanto que la autoridad fiscalizadora había hecho del conocimiento al partido recurrente que se seguiría revisando, por lo que existía la posibilidad de tener que realizar aclaraciones o acreditar que había sido reportado, en ese sentido, no se trata de modificar un sistema que se encuentra cerrado, sino de acreditar que se realizaron los registros contables respectivos o la documentación exhibida en aquel momento.

(118) Por otra parte, en cuanto a las diversas razones que alegó en sus contestaciones y que considera la autoridad fiscalizadora no atendió, también se estima **ineficaz**, ya que el partido hace valer como defensa que era incorrecto que se le fiscalizara por gastos vinculados con el proceso electoral concluido, así como que no se acreditó que se pudiera considerar propaganda institucional, genérica o electoral.

(119) Sin embargo, la autoridad fiscalizadora precisó desde el segundo oficio de errores y omisiones que, aunque los hechos se vinculan con un proceso electoral ya concluido, los hallazgos fueron identificados durante la intercampaña, por lo que, tratándose de gastos por concepto de asambleas, su registro debía efectuarse en la contabilidad del ejercicio 2024.

(120) Si bien el partido alega que el hecho de que su hallazgo se detectó en intercampaña, ello no hace que se convierta automáticamente en gasto ordinario o que no se analizaron los elementos por las cuales se deba considerar como propaganda institucional o genérica que deba ser fiscalizada en el informe anual, porque en realidad considera que era propaganda electoral que debió ser detectada en el informe de campaña, con independencia de ello, lo cierto es que sus agravios son **inoperantes**, porque la autoridad no realizó una calificación de tipo de propaganda, sino

la infracción fue que el partido omitió reportar gastos por concepto de eventos detectados en intercampaña.

(121) Aunado a ello, la **ineficacia** de los agravios radica porque el partido no controvierte el argumento central de que lo que se debía acreditar era que dichos gastos, ya fueron reportados en la contabilidad de precampaña o de campaña del proceso electoral correspondiente, o en todo caso, por qué no correspondían a gastos de partido.

(122) Finalmente, es **infundado** el agravio relacionado con el uso indebido de la figura de “seguimiento”, ya que en opinión del partido recurrente el INE traslada indebidamente gastos presuntamente de campaña al ejercicio ordinario, reabriendo ejercicios concluidos.

(123) Lo **infundado** del agravio deviene porque resulta válido que la autoridad determine el seguimiento de gastos, a fin de fiscalizar los recursos públicos enterados a los partidos políticos, así como de poder sancionar respecto a informes y gastos distintos al fiscalizado[19].

5. Conclusión 7.12-C1-MORENA-GT.

5.1. Contexto, infracción y agravios

(124) La autoridad fiscalizadora observó que, durante la intercampaña del Proceso Electoral 2023-2024 en Guanajuato, Morena difundió propaganda en internet sin registro contable en su Informe Anual 2024, por lo que requirió su aclaración; sin embargo, el partido sostuvo que tales contenidos no le eran atribuibles al provenir de terceros, que no constituían propaganda electoral ni implicaban erogación económica, además de alegar falta de certeza y motivación en la imputación. No obstante, la autoridad concluyó que, aunque algunos hallazgos fueron atendidos o descartados, subsistían otros respecto de los cuales no se acreditó registro ni comprobación, y que, al tratarse de propaganda difundida fuera de precampaña y campaña, debía considerarse gasto ordinario. En consecuencia, aplicando la metodología

[19] Ello, de conformidad con la Jurisprudencia 4/2017, cuyo rubro es FISCALIZACIÓN. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA SANCIONAR IRREGULARIDADES DETECTADAS EN UN INFORME DISTINTO AL FISCALIZADO.

del Reglamento de Fiscalización, determinó una omisión de gastos por $60,000.00, calificó la falta como grave ordinaria y sancionó a Morena con una multa de $90,000.00 mediante reducción de ministraciones. Ahora Morena combate dicha determinación, alegando, entre otras cuestiones, la falta de exhaustividad.

5.2. Decisión

(125) El agravio de falta de exhaustividad se califica de **fundado**, porque la autoridad fiscalizadora no se pronunció en relación con las alegaciones que formuló al contestar los oficios de errores y omisiones.

(126) El partido, al contestar las vistas respectivas planteó que los gastos no son fiscalizables en el ejercicio ordinario, ya que corresponden por su naturaleza a propaganda de campaña vinculada al Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, el cual se encuentra definitivamente concluido; que los gastos fueron debidamente reportados en las contabilidades de precampaña y campaña, por lo que consideraba que fue indebido ordenar un seguimiento, cuestiones que sí fueron atendidas por la autoridad fiscalizadora al señalar que la propaganda fue localizada fuera del periodo de precampaña y campaña, por lo que al generarle un beneficio se debía considerar dentro del gasto ordinario.

(127) Sin embargo, Morena también alegó que los hallazgos no son atribuibles al partido, al carecer de elementos que permitan vincularlos con Morena, con alguna candidatura o con un llamado expreso o equivalente funcional al voto, por lo que no actualizan los elementos personal ni subjetivo de la propaganda electoral; señaló que las publicaciones detectadas en redes sociales y páginas de internet —en particular las realizadas desde la página denominada *“Infórmate Morena”*— son ajenas a las cuentas y medios administrados por el partido, y corresponden a expresiones realizadas por terceras personas en ejercicio de su libertad de expresión y asociación. En ese sentido, afirmó que no existe vínculo material, orgánico ni financiero entre dichas publicaciones y el partido político, por lo que calificarlas como propaganda atribuible a Morena implica, a su juicio, un ejercicio restrictivo e indebido de la libertad de expresión de la ciudadanía.

(128) Añadió como argumento que, aun en el supuesto de considerarse propaganda, no existe erogación económica comprobable, ya que el tipo de contenidos observados —imágenes o videos simples— se pueden elaborar de manera gratuita mediante aplicaciones de uso común, como Canva o Instagram, lo que excluye la existencia de un gasto sujeto a registro.

(129) Finalmente, Morena sostuvo que la autoridad actúa de forma arbitraria y carente de motivación suficiente, al pretender imputar como gasto elementos respecto de los cuales no se acredita erogación alguna, ni se justifica de manera particular la razón por la cual se consideran gastos fiscalizables.

(130) Respecto de estos argumentos de defensa aducidos por Morena en sus escritos de respuesta a los oficios de Errores y Omisiones, no se advierte que las autoridades electorales responsable se hubieran pronunciado, de ahí lo fundado del agravio de falta de exhaustividad.

(131) Al respecto, en consideración de esta autoridad, resulta necesario que la responsable señalara por qué existía una vinculación de los promocionales con Morena con independencia de que el partido los desconociera; por qué constituyen propaganda electoral y debían cuantificarse como gasto propio o como aportaciones en especie de personas físicas dentro de la contabilidad de Morena, por qué la determinación no vulnera la libertad de expresión, así como hacer algún pronunciamiento sobre la falta de erogación para la elaboración de las publicaciones, en tanto que las cinco publicaciones correspondientes a la sanción corresponden a la página denominada *“Infórmate Morena”*, respecto de la cual hace las alegaciones.

(132) En consecuencia, al resultar fundado el agravio que se analiza, lo procedente es **revocar** la conclusión sancionatoria 7.12-C1-MORENA-GT, para el efecto de que la responsable lleve a cabo una adecuada valoración de lo manifestado por MORENA al contestar los oficios de errores y omisiones y, en consecuencia, determine lo que en Derecho corresponda.

6. Conclusión 7.12-C2-MORENA-GT.

6.1. Contexto e infracción

(133) La autoridad fiscalizadora observó que, durante el monitoreo de propaganda en vía pública en el periodo de campaña del Proceso Electoral Local 2023-2024 en Guanajuato, se identificaron panorámicos y carteleras atribuibles a Morena sin registro contable ni documentación comprobatoria en sus informes; frente a ello, el partido sostuvo que dichos hallazgos no podían revisarse en el ejercicio ordinario por tratarse de gastos de campaña ya fiscalizados, además de alegar imposibilidad material de defensa debido a la inaccesibilidad de las actas del SIMEI, lo que —a su juicio— vulneraba su garantía de audiencia y los principios de definitividad y *non bis in ídem*. No obstante, la autoridad consideró infundadas dichas alegaciones al estimar que la información ya había sido puesta a su conocimiento en la fiscalización de campaña, y que, tras una verificación exhaustiva en el SIF, no se acreditó el registro ni soporte de los 70 hallazgos subsistentes; por ello, procedió a cuantificar el gasto no reportado conforme a la metodología reglamentaria, determinando una omisión por $1,107,737.17, la cual calificó como falta sustancial grave ordinaria y sancionó con una multa por $1,661,605.76.

6.2. Agravios

(134) Morena alega como agravios: **a)** garantía de audiencia inexistente, porque las actas del SIMEI no eran accesibles, por lo que no se conocieron los hallazgos imputados; la autoridad sanciona por no aclarar lo que nunca fue debidamente notificado, ya que desde el inicio se señaló que las actas no abrían, y **b)** existencia de registro contable acreditado, ya que los espectaculares estaban reportados en póliza específica, lo que la autoridad omitió valorar y de conocerlos se pudo aclarar.

6.3. Decisión

(135) El agravio de violación a la garantía de audiencia resulta **fundado** y suficiente para revocar la conclusión controvertida.

(136) Morena al dar contestación a los dos oficios de Errores y Omisiones señaló que las contabilidades de precampaña y campaña se encontraban

cerradas, por lo que le resultaba material y jurídicamente imposible aportar nuevamente evidencias o modificar registros contables en esta sede, situación que lo colocaba en estado de indefensión.[20] Asimismo, refirió que la autoridad fiscalizadora no le notificó de manera completa y eficaz el contenido de las observaciones, ya que los anexos remitidos carecían de información accesible e inteligible, al contener actas del SIMEI que no pudieron ser consultadas por encontrarse dadas de baja o inaccesibles en el sistema, lo que le impidió conocer con precisión los hechos, elementos probatorios y circunstancias específicas de cada hallazgo.

(137) Dicha cuestión fue reiterada en su segunda contestación, señalando que se encontraba materialmente imposibilitado para formular una respuesta de fondo, e incluso copio seis de las ligas y la ventana que le arrojaba de que no se podía tener acceso a la página, aunado a que manifestó que trató de tener conocimiento a través de las actas del Dictamen Consolidado y la resolución INE/CG1958/2024, pero se enfrentó a la misma imposibilidad de acceso a las actas, y reprochó la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad.

(138) Al respecto, se advierte que del segundo oficio de errores y omisiones y del dictamen consolidado, sobre la alegación de falta de elementos para dar respuesta, la autoridad se limitó a señalar en el dictamen, que dichos elementos ya le habían sido hechos del conocimiento durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, toda vez que la observación deriva del seguimiento de la conclusión 7_C8 BIS_GT, por lo que estimó infundada la alegada falta de información.

(139) Sin embargo, se estima que la respuesta resulta insuficiente, ya que el partido señaló que tampoco pudo tener acceso a la información del dictamen del proceso electoral local ordinario 2023-2024, lo cual no fue atendido por la responsable, de ahí que le asista razón al recurrente respecto a que se vulneraron las garantías de audiencia y debido proceso,

[20] En este punto el partido también alegó como en otras conclusiones la definitividad de la contabilidad del informe de campaña y del proceso electoral 2024, así como lo indebido de que a través del seguimiento se abran procesos concluidos; sin embargo, respecto de ese punto sí dio una respuesta la autoridad, aunado a que ésta no se encuentra combatida en la presente instancia.

al colocarlo en una situación de indefensión material, porque cualquier manifestación o aclaración exigía el conocimiento pleno del contenido, alcance y sustento de las imputaciones formuladas por la autoridad, presupuesto indispensable para ejercer una defensa real, efectiva y no meramente formal.

(140) Incluso, el partido recurrente alega que fue hasta el dictamen consolidado que tuvo conocimiento de cuáles eran los hallazgos, y que, de haber tenido conocimiento previo, estaría en aptitud de informar que los espectaculares observados se encontraban debidamente reportados en la contabilidad 326 en la póliza PN-DR-11-01/02/2024.

(141) Por tanto, lo procedente es **revocar** la conclusión de mérito para que la autoridad analice dicha póliza, en su caso, otorgue la garantía de audiencia al partido, y determine si existió la irregularidad y, en su caso, individualice la sanción correspondiente.

7. Conclusión 7.15-C2-MORENA-JL.

7.1. Contexto, infracción y agravios

(142) La autoridad fiscalizadora observó que, durante la revisión del Informe Anual 2024 del Comité Ejecutivo de Jalisco, Morena registró egresos por servicios profesionales cuya temporalidad y características coincidían con el periodo de campaña electoral, sin reportarlos en los informes de campaña, lo que incluyó la contratación de personal adicional y referencias al término “PROCESO” en los CFDI; frente a ello, el partido sostuvo que se trataba de contrataciones ordinarias de carácter administrativo y técnico, ajenas a fines proselitistas, cuya clasificación obedecía a prácticas internas y a una carga operativa extraordinaria derivada del proceso electoral.

(143) No obstante, la autoridad concluyó que los argumentos no desvirtuaban la naturaleza electoral de parte de las erogaciones, al advertir que ciertas contrataciones ocurrieron exclusivamente durante campaña, con un incremento significativo de personal y un objeto contractual vinculado a actividades políticas, lo que constituía un indicio razonable de utilización

electoral no acreditado en contrario; en consecuencia, determinó que Morena omitió reportar gastos de campaña por $1,211,014.54, calificó la conducta como falta sustancial grave ordinaria y le impuso una sanción de $1,816,521.81, además de ordenar su acumulación al tope de gastos y su prorrateo entre candidaturas. Ahora Morena recurre esa conclusión y, entre otras cuestiones, alega falta de exhaustividad.

7.2. Decisión

(144) El agravio de falta de exhaustividad es **fundado** y suficiente para revocar la conclusión que se analiza, lo anterior, con base en las siguientes razones:

El partido recurrente manifestó en su contestación de los oficios de los errores y omisiones como argumentos de defensa los siguientes:

- Fueron contrataciones ordinarias de apoyo administrativo y técnico y no guardan relación con actividades proselitistas;
- Es incorrecto que, por la palabra “proceso”, se le dé naturaleza electoral cuando es una palabra de control interno administrativo del partido;
- Se debía atender al objeto del contrato y documentación soporte, entre ellos el informe de actividades, de las cuales se advierte que las labores fueron estrictamente administrativas, técnicas y contables y no hacer interpretaciones subjetivas y extensivas con base en afirmaciones genéricas, aunado a que la autoridad nunca requirió informes de actividades;
- El aumento de personal durante el periodo electoral obedeció a una necesidad operativa razonable derivada de la atención simultánea de 149 candidaturas en el estado de Jalisco;
- Afirmó que en las diversas pólizas contables 69, 70 y 71 obran los informes de actividades del personal contratado que se vincula con tareas de planeación institucional, gestión administrativa, elaboración y presentación de informes, capacitación y comunicación interna, y
- El personal contratado se encuentra dentro de la excepción prevista en el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización.

Por su parte, la autoridad señaló:

- Respecto a los planteamientos del partido de que no eran personal para el proceso, la autoridad consideró que su manifestación no

desvirtúa la observación, para ello incorporó un análisis cuantitativo y comparativo del personal contratado antes, durante y después de la campaña, para concluir que el personal donde hubo mayor contratación fue durante el periodo electoral;

- Analizó el contenido de los contratos y señaló que en la cláusula primera se establece como objeto la realización de “actividades políticas”, sin que el partido hubiera aportado informes de actividades, cronogramas o evidencia documental;

- El empleo de personas para la realización de actividades políticas dentro del periodo de campaña actualiza una presunción de utilidad electoral, misma que únicamente se puede desvirtuar mediante prueba plena, y

- Respecto a los informes de actividades sí los tomó en cuenta para dejar sin efectos la observación, pero únicamente respecto a los correspondientes a todo el ejercicio de 2024; sin embargo, respecto de las demás personas, aun cuando se presentaron informes de actividades, dicho personal fue contratado exclusivamente durante el periodo de campaña, además de advertir inconsistencias entre las actividades reportadas y la temporalidad real de la contratación, así como la desproporción significativa en el número de prestadores de servicios durante los meses de enero a junio de 2024, comportamiento contable que calificó como un indicio objetivo y razonable de finalidad electoral.

Cabe precisar que Morena ha fundamentado su defensa en sostener que el personal fue contratado para actividades ordinarias y que se puede advertir de los informes de actividades, por lo que se encuentran en la excepción prevista en el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización respecto a la exclusión de conceptos de gastos de campaña.

En relación con los informes de actividades, la autoridad analizó 2 de las 7 actividades reportadas en éstos, al respecto, señaló que la identificada con el número 2 relativa a “*Se ejerció la prerrogativa del partido asegurando la eficiencia en el uso de los recursos. Durante 2024, el estado recibió una asignación de $92,340,248.67 y un recurso específico para gasto programado de $7,272,774.70, que se destinó a la administración del partido, realización de giras, eventos, capacitaciones, promoción y divulgación de información relevante, así como la publicación de documentos normativos de morena*.”, consideró que dicha afirmación era incorrecta, en virtud de que durante el periodo contratado de dicho personal, el sujeto obligado no realizó invitación alguna para eventos de capacitación,

tanto del rubro de Actividades Específicas, como de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.

Asimismo, respecto a la actividad señalada con el número 3 relativa a que "*Se presentó el informe ante el INE, conforme al Reglamento de Fiscalización, que incluyó un desglose de todos los gastos realizados durante el año, acompañado de una justificación para cada uno de ello*", también estimó que la afirmación era incorrecta, en virtud de que durante el periodo contratado de dicho personal, no pudo haber presentado un desglose de todos los gastos realizados durante el año, en razón de que únicamente laboró de marzo a junio de 2024.

Al respecto, el partido reclama dicho análisis en el sentido de que la actividad 2, la autoridad realizó una interpretación restrictiva y materialmente incorrecta, cuando en realidad la actividad descrita refiere al ejercicio y administración de las prerrogativas del partido, lo cual, estima que constriñe una pluralidad de tareas administrativas, gestión, programación y ejecución presupuestal; así como que por lo que hace a la actividad 3 manifiesta que la referencia al "*desglose de todos los gastos*" no alude al ejercicio 2024, sino a la presentación de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2023, cuya entrega se debía hacer en el mes de abril.

Con independencia de lo anterior, se advierte que los informes de actividades de las 39 personas respecto de las cuales se considera que se actualiza la infracción, son coincidentes y en estos se señalan 7 actividades, pero la autoridad se limitó a analizar únicamente 2, respecto de las cuales no concluyó que se involucraban con actividades del proceso electoral, sino únicamente que incurrían en inconsistencias, de ahí que resultaba necesario analizar la totalidad de actividades, es decir, las cinco restantes, para determinar la actualización de la infracción o si se encontraba en algún supuesto de excepción, para así atender los argumentos de defensa del partido recurrente.

Asimismo, resultaba necesario que se diera contestación al argumento de que la contratación se encontraba en el supuesto de excepción el artículo

217 del Reglamento de Fiscalización.[21]

Por tanto, lo procedente es **revocar** la conclusión cuestionada, para el efecto de que la autoridad se pronuncie lo que en Derecho corresponda, sobre la totalidad de los argumentos de defensa expuestos en la contestación de los oficios de los errores y omisiones por parte del partido recurrente.

8. Conclusión 7.15-C5-MORENA-JL

8.1. Contexto e infracción

(145) La autoridad fiscalizadora observó que, en seguimiento a los hallazgos detectados durante el periodo de intercampaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2023-2024, se identificó propaganda genérica de Morena consistente en pintas de bardas y colocación de lonas en el estado de Jalisco, respecto de la cual no existía registro contable del gasto en el Informe Anual 2024 del Comité Ejecutivo Estatal. Al verificar la contabilidad, no se localizaron registros ni documentación que acreditaran el origen, modalidad y correcta clasificación de dichos egresos.

(146) Morena sostuvo, en esencia, que los hallazgos observados ya fueron materia de revisión y fiscalización en la etapa de campañas del Proceso Electoral 2023-2024, por lo que su nuevo análisis en la fiscalización ordinaria vulnera los principios de definitividad y *non bis in ídem*. Argumentó que no se trata de propaganda genérica o institucional, sino de elementos con mensajes y símbolos propios de una campaña electoral ya concluida, los cuales fueron debidamente reportados en las contabilidades de precampaña y campaña, hoy cerradas y definitivas, lo que hace material y jurídicamente imposible aportar nuevas evidencias. Asimismo, alegó falta

[21] **Conceptos que se excluyen como gastos de campaña**
1. Para los efectos del Reglamento, no se considerarán dentro de los gastos de campaña los siguientes:
a) Los pagos u honorarios de los funcionarios o empleados que preparan los informes o la contabilidad para los procesos de rendición de cuentas.
b) Los honorarios, sueldos, viáticos o gastos de transporte, de los funcionarios o prestadores de servicios, que capaciten a los responsables de la rendición de cuentas de candidatos, partidos y candidatos independientes o que atiendan a los auditores de la Unidad Técnica.
…"

de atribuibilidad de diversos hallazgos y sostuvo que la figura del "seguimiento" no puede utilizarse para reabrir procedimientos concluidos ni para extender indebidamente la fiscalización.

(147) Al analizar los argumentos del partido, la autoridad determinó que no se actualiza el principio de *non bis in ídem*, ya que no se trata de un nuevo procedimiento ni de una doble sanción, sino de un seguimiento válidamente mandatado dentro de sus facultades de fiscalización. Asimismo, sostuvo que subsisten irregularidades respecto de un conjunto de hallazgos, al advertir que Morena no presentó la totalidad de la documentación necesaria para vincular los registros contables con la propaganda detectada en campo, particularmente evidencia fotográfica, y que limitarse a afirmar que los gastos correspondían a un proceso concluido resulta insuficiente para desvirtuar la omisión de reporte.

(148) Con base en la metodología prevista en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización y la matriz de precios de campaña, la autoridad cuantificó los gastos no reportados atribuibles al Comité Ejecutivo de Jalisco por un monto de $63,799.06, correspondientes a propaganda detectada en intercampaña. En consecuencia, en la conclusión 7.15-C5-MORENA-JL, calificó la conducta como falta sustancial grave ordinaria, por la omisión de reportar egresos, e impuso como sanción una multa equivalente al 150% del monto involucrado, esto es, $95,698.59, a cubrirse mediante reducción del 25% de la ministración mensual del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes.

8.2. Agravios

(149) Morena alega como agravios: **a)** falta de exhaustividad al no pronunciarse de los planteamientos formulados al contestar los oficios de errores y omisiones; **a.1)** registros contables existentes, ya que acreditó pólizas y evidencias, pero la autoridad valoró de manera parcial e incongruente; **a.2)** revisión extemporánea de campaña concluida, ya que se utilizan seguimientos para reabrir hechos ya fiscalizados; **a.3)** violación al principio de definitividad y non bis in ídem, ya que se da un riesgo de doble revisión y doble sanción; **a.4)** se deben señalar de forma detallada los elementos de

los hallazgos, y **b)** indebida motivación al no justificar suficientemente la atribuibilidad de los hallazgos a Morena, la naturaleza fiscalizable del contenido detectado y la existencia cierta de una erogación.

8.3. Decisión

(150) Los agravios son **infundados** e **inoperantes**.

En cuanto a la falta de exhaustividad de pronunciarse sobre sus planteamientos formulados al contestar los oficios de errores y omisiones, no le asiste la razón, ya que el partido lo que alegó en sus escritos fue: **1)** que identificaba las pólizas en las cuales consta el registro del gasto asociado a la propaganda requerida; **2)** el requerimiento vulneraba el principio de *non bis in ídem*, que no se podía analizar nuevamente gastos de campañas del proceso electoral, ni reabrir procedimientos concluidos con base en seguimientos; **3)** También alegó que no se trataba de propaganda genérica o institucional, sino de elementos que contienen mensajes de campaña y exigir nuevas evidencias resulta material y jurídicamente imposible.

(151) Al respecto, la autoridad fiscalizadora analizó las pólizas y consideró que sí se acreditaban 5 registros contables de los gastos con éstas, pero de otros 63 correspondientes al Comité Ejecutivo de Jalisco no se acreditaba; precisó por qué se debía considerar como gasto de operación ordinaria ya que se identificó fuera de los plazos de precampaña y campaña y le representaron un beneficio; respondió porque no se actualizaba el planteamiento de *non bis in ídem*, de ahí que se advierta que sí dio respuesta a sus planteamientos.

(152) En cuanto a la alegación de los registros contables existentes, lo cual afirma que acreditó con pólizas y evidencias, pero la autoridad valoró de manera parcial e incongruente, se califica de **inoperante**, porque se trata de una manifestación genérica, en tanto que no señala concretamente con cuál póliza se acreditaba el reporte de gasto de alguna propaganda en particular de las requeridas, lo cual resultaba necesario en virtud de que la autoridad precisó que no obstante que el partido afirmó que dichos gastos habían sido

reportados en las contabilidades de precampaña o campaña, tras una búsqueda exhaustiva en el SIF, tanto en las contabilidades de candidaturas como en la concentradora, no se localizó registro alguno, lo cual no se logra desvirtuar con su manifestación genérica.

(153) Por otra parte, se califican de **infundadas** sus alegaciones relativas a que se trata de una revisión extemporánea de campaña concluida, ya que se utilizan seguimientos para reabrir hechos ya fiscalizados, en contravención al principio de definitividad y *non bis in ídem*, porque se da un riesgo de doble revisión y doble sanción; lo anterior, toda vez que como ya fue desarrollado a lo largo de la sentencia, la autoridad sí tiene facultades de fiscalización y existen plazos concretos de prescripción y caducidad para iniciar procedimientos sancionadores y sancionar.

(154) Asimismo, como autoridad fiscalizadora tiene la obligación de revisar y auditar el uso de los recursos públicos que se le proporcionan a los partidos, por lo que dentro de esas facultades resulta válido que determine el seguimiento de determinados gastos, lo cual se debe armonizar con la garantía de audiencia y de defensa de los institutos políticos.

(155) Aunado a ello, la autoridad precisó que no se trata de un nuevo procedimiento ni de una doble sanción, sino simplemente de un seguimiento válidamente mandatado, conforme a sus facultades de fiscalización, respaldadas por la jurisprudencia 29/2024,[22] sin que el partido controvierta frontalmente dichas razones.

(156) Aunado a ello, también como ya fue desarrollado, resulta válido que la autoridad determine el seguimiento de gastos a fin de fiscalizar los recursos públicos enterados a los partidos políticos, así como de poder sancionar respecto a informes y gastos distintos al fiscalizado[23], por lo que no le asiste la razón cuando alega que la autoridad fiscalizadora no puede sancionar

---

[22] FISCALIZACIÓN. LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN CUENTA CON FACULTADES PARA DETERMINAR DIRECTAMENTE SI LA PROPAGANDA ELECTORAL DETECTADA DURANTE SUS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CAUSÓ ALGÚN BENEFICIO CUANTIFICABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, COALICIÓN O CANDIDATURA PARA LA OBTENCIÓN DEL VOTO.

[23] Lo anterior, con apoyo en el criterio de esta Sala Superior contenido en la jurisprudencia 4/2017, cuyo rubro es FISCALIZACIÓN. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA SANCIONAR IRREGULARIDADES DETECTADAS EN UN INFORME DISTINTO AL FISCALIZADO.

respecto a gastos de un ejercicio concluido.

(157) Finalmente, en relación con los elementos de los hallazgos y la atribuibilidad a Morena, se consideran **inoperantes** por novedosos, en virtud de que no fueron alegaciones que se formularan ante la autoridad responsable, por lo que no resulta viable alegarlo en este momento, en tanto que no se trata de una segunda oportunidad para acreditar lo requerido por la autoridad.

9. Conclusión 7.15-C7-MORENA-JL.

9.1. Contexto e infracción

(158) La autoridad fiscalizadora observó que, durante la revisión del Informe Anual 2024 del Comité Ejecutivo de Jalisco, se identificaron erogaciones por propaganda utilitaria, propaganda impresa y blanqueamiento de bardas que, por su concepto y temporalidad, corresponden a gastos de campaña, sin que hubieran sido reportadas en los informes de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. Dichos gastos se vincularon a diversas pólizas y facturas registradas en la contabilidad del ejercicio ordinario, por un importe total de $1,567,251.61.

(159) Morena sostuvo, en esencia, que las erogaciones observadas no constituyen gastos de campaña, pues la coincidencia temporal del pago con el periodo electoral no es suficiente para otorgarles tal naturaleza. Argumentó que la propaganda utilitaria y la impresa carecen de llamados al voto, promoción de candidaturas o plataformas electorales, por lo que se trata de propaganda genérica e institucional correctamente registrada como gasto ordinario. Asimismo, afirmó que no se actualiza el elemento de temporalidad, ya que se acreditó mediante notas de salida de almacén que la propaganda fue distribuida con posterioridad a la conclusión de la campaña. Respecto del blanqueamiento de bardas, señaló que se trató de labores de limpieza y reacondicionamiento, sin mensaje alguno ni finalidad proselitista, por lo que tampoco pueden calificarse como gasto electoral.

(160) Al analizar los argumentos del partido, la autoridad concluyó que no se desvirtúa la naturaleza electoral de las erogaciones, al estimar que respecto

de la propaganda utilitaria y propaganda impresa se actualizan de manera concurrente los elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad, pues, aun sin beneficio directo a una candidatura específica, la propaganda posiciona la imagen del partido ante el electorado, lo que constituye un beneficio electoral indirecto. Asimismo, desestimó el argumento relativo a la distribución posterior, al constatar —mediante kardex y registros contables— que parte de la propaganda fue adquirida y distribuida durante el periodo de campaña, y que la sustitución posterior de CFDI no desvirtúa la temporalidad real del gasto.

(161) En cuanto al blanqueamiento de bardas, la autoridad determinó que se trata de una actividad preparatoria para la colocación de propaganda, orientada al posicionamiento electoral, sin que el partido aportara prueba suficiente para acreditar una finalidad distinta. En consecuencia, concluyó que Morena omitió reportar gastos de campaña por un monto total de $1,567,251.61, los cuales se acumulan al tope de gastos de campaña y se prorratean entre las candidaturas beneficiadas. La conducta fue calificada como falta sustancial grave ordinaria, y en la conclusión 7.15-C7-MORENA-JL se impuso como sanción una multa equivalente al 150% del monto involucrado, esto es, $2,350,877.42, a cubrirse mediante reducción del 25% de la ministración mensual del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes.

9.2. Agravios

(162) Morena precisa que únicamente controvierte las referencias contables de propaganda utilitaria y no así la diversa de blanqueamiento de bardas locales, de ahí que respecto de las primeras alega como agravios: **a)** indebida fundamentación y motivación, al calificar los gastos como propaganda electoral, porque no existen llamados al voto, ni promoción de candidaturas, ni plataformas electorales, sino corresponden a gastos ordinarios y **b)** confusión entre temporalidad y finalidad, ya que la fecha del gasto no determina su naturaleza electoral, se omitió valorar las notas de salida, de las cuales se advierte que la propaganda salió del almacén hasta el 30 de julio y 5 de junio de 2024, fecha posterior a la conclusión del

proceso electoral.

9.3. Decisión

(163) El agravio relativo a la indebida valoración el Kardex resulta **fundado** y suficiente para revocar la conclusión de mérito para que la autoridad determine lo que en derecho resulte procedente.

(164) En lo que interesa, la autoridad fiscalizadora consideró que se actualizaba la infracción relativa a la omisión de reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria, en el informe de campaña correspondiente al de proceso local y federal, respecto a dicha propaganda utilitaria era con base en dos referencias contables PN1/AJ-5/27-03-24 y PN1/DR-12/30-07/24, relativa a calcomanías microperforada, tarjeta de impresión, flayer media carta, playeras, gorras, lonas y banderas que, en esencia señalan "*Morena. La esperanza de México*", en el caso de la bandera se agrega la leyenda "*Jalisco*" y respecto a la calcomanía se agrega la leyenda "*La transformación avanza. ¡Gracias!*".











(165) La autoridad fiscalizadora tomó la presunción que se trató de propaganda electoral entregada en el periodo de campaña con base en las facturas de dicha propaganda, ya que respecto de la primera referencia contable se emitió el 26 de marzo de 2024 y respecto de la segunda referencia, primero se exhibió una factura del 26 de abril de 2024, por lo que al ser coincidente con el periodo de campaña, consideró que la propaganda que se mandó a hacer se había entregado durante dicho periodo, por lo que se debió reportar en el informe de campaña.

(166) Desde el primer escrito de contestación al oficio de errores y omisiones, el partido recurrente pidió que se analizará el Kardex de las notas de entrada y salida, de las que señalaba que se advertía que la propaganda salió de

almacén hasta el 5 de junio y 30 de julio, de 2024; sin embargo, la autoridad en el dictamen consolidado desestimó dicha argumentación, ya que consideró que del análisis de la documentación presentada por el partido, en concreto, la póliza del consecutivo 1 (PN1/AJ-5/27-03-24), dicha propaganda fue ADQUIRIDA y DISTRIBUIDA el 27 de marzo de 2024, esto en virtud del archivo denominado Kardex-notas de entrada y salida.pdf.

(167) Mientras que por lo que hace a la diversa factura, señaló que el registro de origen es la póliza PN1/DR-31/26-04-24 (y posteriormente realizó la cancelación de ésta), conforme a ese registro original la factura original era del 26 de abril de 2024. Si bien sus Kardex de salida traen fecha 30 de julio de 2024, materialmente hace imposible la distribución de dicha propaganda en dicha fecha, ya que el CFDI con el que reemplazó el CFDI de origen (26 de abril de 2024) que ampara la operación fue emitido hasta el 6 de septiembre de 2024, por lo que se tomó en cuenta el registro de origen de fecha 26 de abril de 2024.

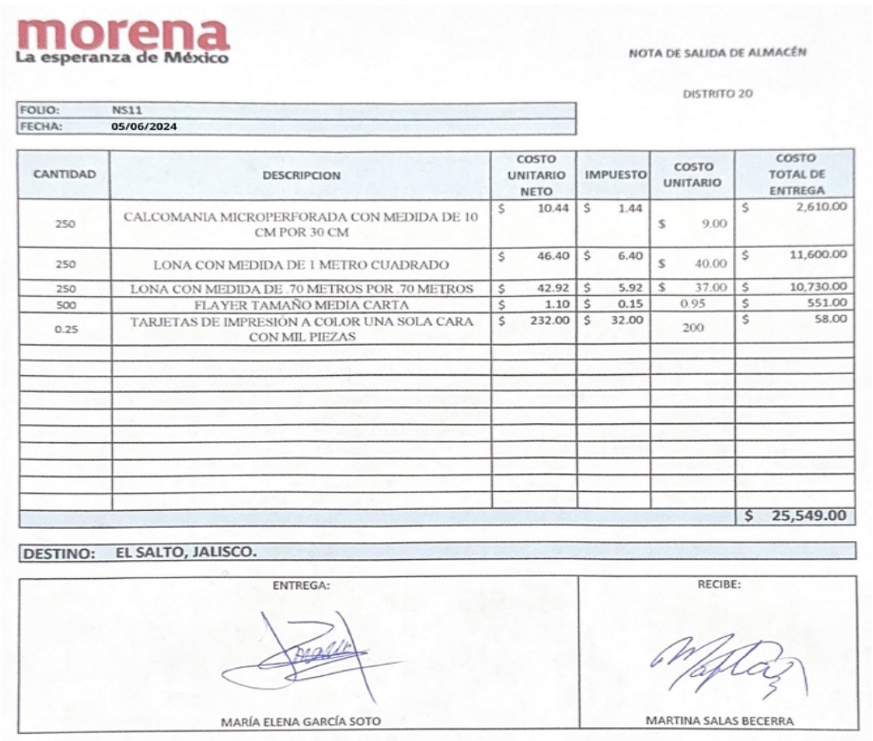
(168) En ese orden de ideas, le asiste la razón al partido, en el sentido de que la autoridad realizó una serie de inferencias para concluir que se trató de propaganda genérica distribuida en el periodo de campaña que le trajo un beneficio al partido por lo que debía de haberse reportado en el informe de campaña, ya que como lo señala el partido, la base argumentativa de la autoridad fiscalizadora es la fecha en que se emitió la factura que era coincidente con el periodo de campaña, argumento que también utilizó para desestimar el reemplazo del CFDI del 6 de septiembre de 2024, al considerar que por la fecha del CFDI no podía haber salido del almacén el 30 de julio, por lo que tomó como correcto el primer CFDI de abril y esa fecha como la de entrega de la propaganda.

(169) Con independencia de que el partido haya realizado el reemplazo del segundo CFDI, se estima que ello resulta válido y se encuentra dentro de las posibilidades del partido hacerlo, con independencia de que la autoridad pueda solicitar las aclaraciones que estime conducentes.

(170) Como lo alega el partido recurrente, la autoridad fiscalizadora equiparó la fecha de emisión de las facturas como la fecha en que se entregó y

distribuyó la propaganda, restando todo valor a los Kardex, como notas de salida del almacén, lo cual se estima incorrecto.

(171) Efectivamente, como lo afirma Morena, respecto a la primera referencia contable, de las veinte notas de salida de almacén, de los veinte distritos de Jalisco, se advierte que se estableció como fecha la de 5 de junio de 2024.



morena
La esperanza de México

NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN

DISTRITO 20

FOLIO: NS11
FECHA: 05/06/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO NETO	IMPUESTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL DE ENTREGA
250	CALCOMANIA MICROPERFORADA CON MEDIDA DE 10 CM POR 30 CM	$ 10.44	$ 1.44	$ 9.00	$ 2,610.00
250	LONA CON MEDIDA DE 1 METRO CUADRADO	$ 46.40	$ 6.40	$ 40.00	$ 11,600.00
250	LONA CON MEDIDA DE .70 METROS POR .70 METROS	$ 42.92	$ 5.92	$ 37.00	$ 10,730.00
500	FLAYER TAMAÑO MEDIA CARTA	$ 1.10	$ 0.15	0.95	$ 551.00
0.25	TARJETAS DE IMPRESION A COLOR UNA SOLA CARA CON MIL PIEZAS	$ 232.00	$ 32.00	200	$ 58.00
					$ 25,549.00

DESTINO: EL SALTO, JALISCO.

ENTREGA:

MARÍA ELENA GARCÍA SOTO

RECIBE:

MARTINA SALAS BECERRA

(172) Asimismo, respecto a la segunda referencia contable, en el Kardex se establece como fecha de salida el 30 de julio de 2024.

KARDEX:															
MATERIAL UTILITARIO															
FACTURA: A5657															
RAZON SOCIAL PROVEEDOR:			MARKETING GLOBAL JOLIDYN												
NOTA ENTRADA	FECHA SALIDA	NOTA SALIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO		ENTRADA		SALIDA		SALDO FINAL STOCK	
					UNIT. NETO	UNIT. BRUTO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	UNIDADES	IMPORTE
NE03			BANDERA MORENA	PZA	$ 120.00	$ 139.20	1,000	$ 120,000.00			1,000	$ 139,200.00
			LONAS 1M X .60 CM	PZA	$ 35.00	$ 40.60	950	$ 33,250.00			950	$ 38,570.00
			LONAS 1M X 1M	PZA	$ 60.00	$ 69.60	700	$ 42,000.00			700	$ 48,720.00
			GORRAS GUINDAS	PZA	$ 28.00	$ 32.48	10,500	$ 294,000.00			10,500	$ 341,040.00
			PLAYERAS GUINDAS IMPRESAS A UNA TINTA	PZA	$ 23.00	$ 26.68	6,000	$ 138,000.00			6,000	$ 160,080.00
			PLAYERAS BLANCAS IMPRESAS A UNA TINTA	PZA	$ 23.00	$ 26.68	6,000	$ 138,000.00			6,000	$ 160,080.00
			BOLSAS ECOLOGICAS	PZA	$ 11.80	$ 13.69	8,205	$ 96,819.00			8,205	$ 112,310.04
	30/07/2024	DISTRITO 1	BANDERA MORENA	PZA	$ 120.00	$ 139.20			50	$ 6,960.00	950	$ 132,240.00
			LONAS 1M X .60 CM	PZA	$ 35.00	$ 40.60			47	$ 1,908.20	903	$ 36,661.80
			LONAS 1M X 1M	PZA	$ 60.00	$ 69.60			35	$ 2,436.00	665	$ 46,284.00
			GORRAS GUINDAS	PZA	$ 28.00	$ 32.48			525	$ 17,052.00	9,975	$ 323,988.00
			PLAYERAS GUINDAS IMPRESAS A UNA TINTA	PZA	$ 23.00	$ 26.68			300	$ 8,004.00	5,700	$ 152,076.00
			PLAYERAS BLANCAS IMPRESAS A UNA TINTA	PZA	$ 23.00	$ 26.68			300	$ 8,004.00	5,700	$ 152,076.00
			BOLSAS ECOLOGICAS	PZA	$ 11.80	$ 13.69			410	$ 5,612.08	7,795	$ 106,697.96
	30/07/2024	DISTRITO 2	BANDERA MORENA	PZA	$ 120.00	$ 139.20			50	$ 6,960.00	900	$ 125,280.00
			LONAS 1M X .60 CM	PZA	$ 35.00	$ 40.60			47	$ 1,908.20	856	$ 34,753.60
			LONAS 1M X 1M	PZA	$ 60.00	$ 69.60			35	$ 2,436.00	630	$ 43,848.00
			GORRAS GUINDAS	PZA	$ 28.00	$ 32.48			525	$ 17,052.00	9,450	$ 306,936.00
			PLAYERAS GUINDAS IMPRESAS A UNA TINTA	PZA	$ 23.00	$ 26.68			300	$ 8,004.00	5,400	$ 144,072.00
			PLAYERAS BLANCAS IMPRESAS A UNA TINTA	PZA	$ 23.00	$ 26.68			300	$ 8,004.00	5,400	$ 144,072.00
			BOLSAS ECOLOGICAS	PZA	$ 11.80	$ 13.69			410	$ 5,612.08	7,385	$ 101,085.88
	30/07/2024	DISTRITO 3	BANDERA MORENA	PZA	$ 120.00	$ 139.20			50	$ 6,960.00	850	$ 118,320.00
			LONAS 1M X .60 CM	PZA	$ 35.00	$ 40.60			48	$ 1,948.80	808	$ 32,804.80
			LONAS 1M X 1M	PZA	$ 60.00	$ 69.60			35	$ 2,436.00	595	$ 41,412.00
			GORRAS GUINDAS	PZA	$ 28.00	$ 32.48			525	$ 17,052.00	8,925	$ 289,884.00
			PLAYERAS GUINDAS IMPRESAS A UNA TINTA	PZA	$ 23.00	$ 26.68			300	$ 8,004.00	5,100	$ 136,068.00
			PLAYERAS BLANCAS IMPRESAS A UNA TINTA	PZA	$ 23.00	$ 26.68			300	$ 8,004.00	5,100	$ 136,068.00
			BOLSAS ECOLOGICAS	PZA	$ 11.80	$ 13.69			410	$ 5,612.08	6,975	$ 95,473.80
	30/07/2024	DISTRITO 4	BANDERA MORENA	PZA	$ 120.00	$ 139.20			50	$ 6,960.00	800	$ 111,360.00
			LONAS 1M X .60 CM	PZA	$ 35.00	$ 40.60			48	$ 1,948.80	760	$ 30,856.00
			LONAS 1M X 1M	PZA	$ 60.00	$ 69.60			35	$ 2,436.00	560	$ 38,976.00
			GORRAS GUINDAS	PZA	$ 28.00	$ 32.48			525	$ 17,052.00	8,400	$ 272,832.00
			PLAYERAS GUINDAS IMPRESAS A UNA TINTA	PZA	$ 23.00	$ 26.68			300	$ 8,004.00	4,800	$ 128,064.00
			PLAYERAS BLANCAS IMPRESAS A UNA TINTA	PZA	$ 23.00	$ 26.68			300	$ 8,004.00	4,800	$ 128,064.00
			BOLSAS ECOLOGICAS	PZA	$ 11.80	$ 13.69			410	$ 5,612.08	6,565	$ 89,861.72
	30/07/2024	DISTRITO 5	BANDERA MORENA	PZA	$ 120.00	$ 139.20			50	$ 6,960.00	750	$ 104,400.00
			LONAS 1M X .60 CM	PZA	$ 35.00	$ 40.60			47	$ 1,908.20	713	$ 28,947.80
			LONAS 1M X 1M	PZA	$ 60.00	$ 69.60			35	$ 2,436.00	525	$ 36,540.00
			GORRAS GUINDAS	PZA	$ 28.00	$ 32.48			525	$ 17,052.00	7,875	$ 255,780.00
			PLAYERAS GUINDAS IMPRESAS A UNA TINTA	PZA	$ 23.00	$ 26.68			300	$ 8,004.00	4,500	$ 120,060.00
			PLAYERAS BLANCAS IMPRESAS A UNA TINTA	PZA	$ 23.00	$ 26.68			300	$ 8,004.00	4,500	$ 120,060.00
			BOLSAS ECOLOGICAS	PZA	$ 11.80	$ 13.69			410	$ 5,612.08	6,155	$ 84,249.64
			BANDERA MORENA	PZA	$ 120.00	$ 139.20			50	$ 6,960.00	700	$ 97,440.00
			LONAS 1M X .60 CM	PZA	$ 35.00	$ 40.60			47	$ 1,908.20	666	$ 27,039.60

(173) Sin que se encuentre desvirtuadas dichas constancias o que, en todo caso, se les reste valor con diversas pruebas o se desvirtúen con certificaciones de que en realidad la entrega y distribución de la propaganda sucedió en otro momento, como durante el periodo de campaña, por lo que fue incorrecto que la autoridad fiscalizadora no las valorara en su justa dimensión.

(174) Si bien la autoridad parte de una inferencia de cuando se adquirió la propaganda utilitaria, y a su vez las notas de salida son elaboradas por los partidos políticos, en estos casos, se requiere de algún soporte adicional que refuerce que la distribución de la propaganda se realizó durante el periodo de campaña.

(175) Lo anterior es suficiente para **revocar** la conclusión para el efecto de que la autoridad tenga por subsanadas las observaciones respecto de esas dos primeras referencias contables y reindividualice la sanción únicamente respecto a la tercera referencia contable relativa al blanqueamiento de bardas.

VI. EFECTOS

(176) Se **revoca parcialmente** el dictamen consolidado y la resolución impugnada, en concreto, respecto de las conclusiones **7.1-C20-MORENA-CEN** (parcialmente), **7.12-C1-MORENA-GT**, **7.12-C2-MORENA-GT**, **7.15-C2-MORENA-JL** y **7.15-C7-MORENA-JL** (parcialmente), para que la autoridad responsable: **a)** emita una nueva determinación, **b)** analice de manera exhaustiva los argumentos de defensa, **c)** valore integralmente las pruebas aportadas y, en su caso, **d)** reindividualice las sanciones que correspondan, en concreto:

(177) **A) 7.1-C20-MORENA-CEN** Actividades específicas – Periódico Regeneración. Se revoca por falta de exhaustividad respecto de las páginas 1, 3, 4 y 5, para el efecto de que la autoridad emita una nueva determinación, en la que analice de manera exhaustiva las alegaciones del partido recurrente, en específico: **1)** La calidad de figuras partidistas internas como Coordinadoras de la Defesa de la Transformación; **2)** el que las publicaciones carecieran de llamados al voto, eslóganes, plataformas de campaña o elementos de proselitismo; **3)** La aplicabilidad del supuesto previsto en la fracción III, del artículo 163, del Reglamento de Fiscalización, y **4)** Los artículos cuestionados tenían un carácter formativo, informativo y pedagógico, orientado a la educación política, la difusión ideológica, el análisis del contexto sociopolítico nacional y la promoción de la participación democrática de su militancia y simpatizantes.

(178) Una vez realizado el análisis de las diversas publicaciones deberá determinar nuevamente el monto respectivo en relación con la omisión de destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2024, para el desarrollo de actividades específicas, en el entendido que se confirmó la infracción respecto a la página 8.

(179) **B) 7.12-C1-MORENA-GT** Propaganda en internet (Guanajuato). Se revoca por falta de exhaustividad, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie sobre las alegaciones del partido, en concreto: **1)** por qué existía una vinculación de los promocionales con Morena con independencia de que el partido los desconozca; **2)** por qué constituye propaganda electoral; **3)** por qué se debía cuantificar como gasto propio o

de terceros dentro de la contabilidad de Morena; **4)** por qué la determinación no vulnera la libertad de expresión, y **5)** hacer algún pronunciamiento sobre la falta de erogación para la elaboración de las publicaciones.

(180) **C) 7.12-C2-MORENA-GT** Panorámicos y carteleras (Guanajuato). Se revoca por la violación a la garantía de audiencia, al acreditarse la imposibilidad real de acceso a las actas del SIMEI, el efecto es para que la autoridad analice la póliza PN-DR-11-01/02/2024, en su caso, otorgue la garantía de audiencia al partido, y determine si existió la irregularidad y, en su caso, individualice la sanción correspondiente.

(181) **D) 7.15-C2-MORENA-JL** Honorarios asimilables a sueldos (Jalisco). Se revoca por falta de exhaustividad para el efecto de que la autoridad analice la totalidad de actividades reportadas, en concreto las 5 que dejó de analizar, así como se pronuncie sobre la excepción del artículo 217 del Reglamento de Fiscalización.

(182) **E) 7.15-C7-MORENA-JL** Propaganda utilitaria (Jalisco). Se revoca por indebida valoración de pruebas, para el efecto de que la autoridad tenga por subsanada la observación respecto de las referencias PN1/AJ-5/27-03-24 y PN1/DR-12/30-07-24 y reindividualice únicamente respecto del blanqueamiento de bardas.

(183) En caso de que la autoridad determine la comisión de una infracción debe atender el principio procesal *non reformatio in peius.*

(184) Una vez emitida la resolución respectiva, la autoridad responsable deberá notificar a Morena dentro de las **veinticuatro horas** a que ello ocurra y en una temporalidad similar de veinticuatro horas notificar a esta Sala Superior la determinación dictada.

(185) Por otra parte, se **confirman** en lo que fueron materia de impugnación las conclusiones **7.1-C4-MORENA-CEN**, **7.6-C6-MORENA-CI**, **7.15-C5-MORENA-JL**, así como **el cálculo del remanente del CEN de MORENA**.

(186) Por lo expuesto y fundado, la Sala Superior aprueba el siguiente punto.

VII. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se **revoca parcialmente** el dictamen consolidado y la resolución impugnada, respecto a las conclusiones sancionatorias señaladas y para los efectos precisados en el último apartado.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

En su oportunidad **archívese** el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación exhibida.

Así, por **mayoría** de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña y el voto particular parcial del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR PARCIAL DEL MAGISTRADO REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-77/2026 (IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG89/2026 Y SU RESOLUCIÓN INE/CG96/2026 DERIVADOS DE LA REVISIÓN DE INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE MORENA DEL EJERCICIO 2024)[24]

(1) Formulo este voto particular parcial porque comparto la determinación relativa a confirmar las conclusiones **7.1 C4 MORENA CEN** (omisión de comprobar pagos al personal operativo por concepto de viáticos), **7.6 C6 MORENA CI** (omisión de reportar gastos por eventos en intercampaña), **7.15 C5 MORENA JL** (omisión de reportar gastos de pinta de bardas y lonas), así como el cálculo del remanente del CEN de MORENA (**7.1-C22-MORENA-CEN y 7.1-C122-MORENA-CEN**).

(2) No obstante lo anterior, me aparto de la decisión de mis pares de revocar para efectos las conclusiones **7.1-C20-MORENA-CEN** (Omisión de destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario para actividades específicas**), 7.12-C1-MORENA-GT** (omisión de reportar gastos de propaganda en internet), **7.12-C2-MORENA-GT** (omisión de reportar gastos de propaganda de panorámicos y carteleras), **7.15-C2-MORENA-JL** (omisión de reportar gastos por concepto de honorarios asimilables a sueldos) y **7.15-C7-MORENA-JL** (omisión de reportar gastos por propaganda utilitaria), en mi concepto, las referidas conclusiones también debían confirmarse en razón de los siguientes argumentos.

1. Contexto del caso

(3) Derivado de la fiscalización del gasto ordinario del partido político Morena durante el ejercicio 2024 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el dictamen Consolidado (INE/CG89/2026) y la resolución (INE/CG96/2026).

[24] Con fundamento en los artículos 254, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 11, primer párrafo, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Colaboraron en la elaboración de este voto Germán Pavón Sánchez, Fidel Neftalí García Carrasco, Diego Ignacio del Collado Aguilar y Jorge David Maldonado Angeles.

(4) En ella determinó sancionar al partido político por las siguientes infracciones:

CONCLUSIONES	Sanción
NACIONAL **7.1-C4-MORENA-CEN** El sujeto obligado omitió comprobar los pagos realizados al personal operativo correspondiente al reembolso de viáticos y demás gastos conforme a su contrato.	$5,724,473.82
7.1-C20-MORENA-CEN El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2024, para el desarrollo de actividades específicas. **Cálculo del remanente de financiamiento público a reintegrar por parte del CEN de Morena**. Al respecto, destacan dos conclusiones: **7.1-C22-MORENA-CEN** Se dará seguimiento en la revisión al Informe Anual 2025 a efecto de que el partido compruebe que los utilitarios están asociados con las actividades de capacitación correspondientes. **7.1-C122-MORENA-CEN** El sujeto obligado presentó diferencias en los traspasos de saldos correspondientes a la campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2023-2024.	$13,077,661.01
CHIAPAS **7.6-C6-MORENA-CI** El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de eventos detectados en intercampaña.	$109,766.60
GUANAJUATO **7.12-C1-MORENA-GT** El sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda detectada en campaña por concepto de publicidad en internet.	$90,000.00
7.12-C2-MORENA-GT El sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda detectada en monitoreo en la vía pública por concepto de panorámicos y carteleras.	$1,661,605.76
JALISCO **7.15-C2-MORENA-JL** El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de honorarios asimilables a sueldos, en el informe de campaña correspondiente al Proceso local.	$1,816,521.81
7.15-C5-MORENA-JL El sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda detectada en campaña que corresponden al período de intercampaña, por concepto de pinta de bardas y lonas.	$95,698.59
7.15-C7-MORENA-JL El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria, en el informe de campaña correspondiente al de Proceso local y federal.	$2,350,877.42

2. Decisión de la mayoría

(5) En la sentencia aprobada se determinó revocar para efectos las conclusiones **7.1 C20 MORENA CEN**, **7.12 C1 MORENA GT, 7.12 C2 MORENA GT, 7.15 C2 MORENA JL y 7.15 C7 MORENA JL**, para que la autoridad emita una nueva determinación analizando de forma exhaustiva

los argumentos y valore las pruebas aportadas y en su caso reindividualice las sanciones.

(6) Asimismo, propone confirmar las conclusiones **7.1 C4 MORENA CEN, 7.6 C6 MORENA CI, 7.15 C5 MORENA JL,** así como el cálculo del remanente del CEN de MORENA (**7.1-C22-MORENA-CEN** y **7.1-C122-MORENA-CEN**).

3. Razones de disenso

(7) Tal como lo adelanté, me aparto de la decisión mayoritaria respecto a revocar las conclusiones **7.1-C20-MORENA-CEN** (Omisión de destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario para actividades específicas**), 7.12-C1-MORENA-GT** (omisión de reportar gastos de propaganda en internet), **7.12-C2-MORENA-GT** (omisión de reportar gastos de propaganda de panorámicos y carteleras), **7.15-C2-MORENA-JL** (omisión de reportar gastos por concepto de honorarios asimilables a sueldos) y **7.15-C7-MORENA-JL** (omisión de reportar gastos por propaganda utilitaria).

(8) Desde mi perspectiva, las referidas conclusiones debieron confirmarse en atención a lo siguiente:

(9) En lo relativo a la conclusión **7.1-C20-MORENA-CEN;** si bien la responsable sí argumentó que el contenido del periódico “Regeneración” no contribuía a la información política de los militantes; asimismo que la publicación se realizó ya iniciado el proceso electoral, por lo que efectivamente la autoridad fiscalizadora formuló argumentos para sustentar la comisión de la infracción a cargo del partido político y sustentó la sanción impuesta.

La autoridad sí expuso la razón jurídica sustancial de la infracción

(10) Es cierto que la autoridad responsable no dio respuesta individualizada a cada uno de los argumentos formulados por Morena en sus escritos de respuesta a los oficios de errores y omisiones. Sin embargo, ello no implica,

por sí mismo, que la determinación carezca de una debida fundamentación y motivación.

(11) Lo jurídicamente relevante es determinar si la autoridad expuso las razones esenciales que sustentaron su conclusión y si éstas permitían al partido conocer las circunstancias de hecho y de derecho que condujeron a considerar que los gastos observados no podían ser reportados con cargo al rubro de actividades específicas.

(12) En mi opinión, esa exigencia sí se cumplió, pues la autoridad fiscalizadora identificó como cuestión central que determinadas páginas del periódico *Regeneración* contenían información relativa a personas vinculadas con los procesos políticos que se desarrollaban en ese momento, incluyendo referencias a sus biografías, trayectorias y encuestas, y concluyó que tales contenidos no tenían como finalidad primordial contribuir a la formación política, capacitación, investigación socioeconómica y política o tareas editoriales en los términos exigidos por la normativa de fiscalización.

(13) A partir de ello, consideró que los recursos empleados para su publicación no podían ser reconocidos como actividades específicas, dado que el artículo 163 del Reglamento de Fiscalización excluye de ese concepto aquellos gastos cuya finalidad primordial sea la promoción electoral. Ésa fue la razón jurídica esencial de la determinación.

(14) Por ello, aun cuando la autoridad pudo haber dado una respuesta más exhaustiva a cada uno de los planteamientos formulados por Morena, ello no significa que haya omitido pronunciarse sobre el argumento sustancial del partido ni que la resolución resulte incongruente o insuficientemente motivada.

(15) La exigencia de motivación no supone que la autoridad deba responder de manera aislada y pormenorizada a cada uno de los argumentos formulados por las partes cuando éstos se encuentran encaminados a controvertir una misma premisa jurídica y la autoridad ya explicó de manera suficiente por qué considera que el gasto observado no encuadra en el concepto de actividades específicas.

(16) En el caso, como ya lo señalé, la autoridad sí explicó por qué, atendiendo al contenido y contexto de las publicaciones, el gasto no tenía una finalidad primordial de educación o formación política, sino de posicionamiento político-electoral.

La determinación no podía analizarse de manera aislada respecto del contexto político-electoral en el que se difundió *Regeneración*

(17) Considero que el análisis de la autoridad fiscalizadora no debía limitarse a verificar si, en términos formales, las personas mencionadas en la publicación contaban o no con el carácter jurídico de candidatas o precandidatas registradas.

(18) Una conclusión de esa naturaleza desconocería el contexto en el que se produjeron los hechos y, particularmente, los criterios que esta Sala Superior estableció respecto de los procesos políticos desarrollados durante dos mil veintitrés para la selección de las personas que posteriormente participarían en la contienda electoral.

(19) En el **SUP-JDC-255/2023**, esta Sala Superior reconoció que el proceso para la selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación tenía una vinculación objetiva con la elección presidencial subsecuente, al grado de advertir que la realización de tales procesos podía generar riesgos para los principios de equidad e igualdad en la contienda.

(20) Precisamente por esa razón, la Sala Superior ordenó al Instituto Nacional Electoral establecer mecanismos específicos de regulación y fiscalización.

(21) Posteriormente, al resolver el **SUP-RAP-159/2023 y acumulados**, se establecieron reglas dirigidas a regular y fiscalizar los procesos políticos, actos, actividades y propaganda vinculados con dichos procesos.

(22) De esta manera, el criterio jurisdiccional desarrollado por esta Sala Superior partió de una premisa que considero determinante: la ausencia de una candidatura formalmente registrada no impedía reconocer la existencia de una vinculación material entre determinados actos políticos y el proceso electoral próximo a celebrarse**.**

(23) Por tanto, para determinar la naturaleza de un gasto no resultaba jurídicamente suficiente atender exclusivamente a la calidad formal de las personas involucradas.

(24) Era necesario considerar el contexto político-electoral en el que se difundieron los contenidos, la identidad de las personas mencionadas, la naturaleza de los procesos en los que participaron, el momento temporal de la publicación y el contenido concreto de las expresiones difundidas. Ese análisis contextual es, precisamente, el que realizó la autoridad fiscalizadora.

El momento en que se difundió la publicación es un elemento determinante

(25) Existe, además, una circunstancia temporal con especial relevancia, para enero de dos mil veinticuatro, las personas que habían resultado seleccionadas como coordinadoras de la defensa de la transformación ya estaban plenamente identificadas y se encontraban vinculadas con las candidaturas que posteriormente participarían en los procesos electorales concurrentes de 2023-2024.

(26) Por tanto, el análisis de la publicación se realizó teniendo presente que se encontraban vigentes diversos procesos electorales y que las personas objeto de las biografías, trayectorias y encuestas difundidas ya habían sido identificadas públicamente como figuras centrales de una fuerza política de cara a la elección presidencial y a los demás cargos de elección popular.

(27) En esas condiciones, no resulta razonable analizar el contenido publicado como si se tratara de información política ordinaria, desvinculada del proceso electoral.

(28) Por el contrario, el contexto temporal constituye un elemento objetivo que permite inferir que la finalidad predominante de la publicación excedía la mera información o formación política de la militancia.

La naturaleza del contenido publicado debe determinarse atendiendo a su finalidad predominante

(29) El artículo 163 del Reglamento de Fiscalización no exige únicamente que una publicación tenga contenido político para que pueda ser financiada como actividad específica, lo que exige es que el gasto se encuentre efectivamente vinculado con las finalidades propias de ese tipo de actividades.

(30) Por ello, la circunstancia de que una publicación aparezca en un periódico partidista o contenga información de carácter político no basta, por sí sola, para justificar su financiamiento con recursos destinados a actividades específicas.

(31) La cuestión relevante consiste en determinar cuál es la finalidad predominante del contenido. En el caso, las páginas observadas no se limitaron a difundir información general sobre la situación política del país, ni a desarrollar contenidos de carácter doctrinal, educativo o de formación ideológica.

(32) Por el contrario, se difundieron contenidos específicamente vinculados con personas que habían adquirido un papel central en los procesos políticos de selección de candidaturas y que, en ese momento, se encontraban posicionadas como figuras relevantes de cara al proceso electoral.

(33) La inclusión de sus biografías y trayectorias políticas no puede analizarse de manera fragmentada, su significado debe determinarse conjuntamente y en relación con el contexto político-electoral.

(34) Así, la presentación favorable o destacada de las trayectorias de quienes ya habían sido identificados como coordinadores o coordinadoras de la defensa de la transformación, acompañada de la difusión de encuestas y otros contenidos relativos a su posicionamiento, permitía razonablemente concluir que la publicación contribuía a su conocimiento y posicionamiento frente a la ciudadanía y no, primordialmente, a la formación política de la militancia.

(35) La autoridad fiscalizadora, por tanto, no sancionó la publicación por el simple hecho de mencionar a determinadas personas, pues la observación derivó de la finalidad material que se desprendía del conjunto de los

contenidos, analizados dentro del contexto temporal y político en el que fueron difundidos.

El criterio de la Sala Superior sobre las Coordinaciones de Defensa de la Transformación impide adoptar una visión meramente formal

(36) La decisión de revocar para efectos parece descansar, en parte, en una premisa formal: que las personas mencionadas todavía no tenían el carácter de candidatas registradas al momento de la publicación. No comparto esa aproximación.

(37) La propia Sala Superior reconoció que los procesos políticos para seleccionar a las Coordinaciones de Defensa de la Transformación podían tener efectos sustantivamente vinculados con la futura contienda electoral.

(38) Por ello, se establecieron reglas específicas para prevenir que dichos procesos se convirtieran en mecanismos paralelos de precampaña anticipada y para garantizar la equidad en la competencia.

(39) Desde mi perspectiva, sería contradictorio que, por un lado, se reconozca que tales procesos presentan una incidencia relevante en la equidad de la contienda y, por otro, se considere que los contenidos destinados a posicionar a las personas que resultaron vencedoras en dichos procesos son completamente ajenos al proceso electoral por el solo hecho de que todavía no contaran con un registro formal como candidatas.

(40) La fiscalización electoral debe atender a la realidad material de los actos y no únicamente a su denominación jurídica, si los procesos políticos fueron objeto de regulación y fiscalización reforzada precisamente porque podían incidir en la competencia electoral, entonces los gastos destinados a posicionar públicamente a sus participantes deben ser analizados bajo esa misma lógica.

(41) Lo contrario generaría una inconsistencia normativa: los actos serían suficientemente electorales para justificar una fiscalización reforzada, pero dejarían de serlo cuando se trata de determinar si los recursos utilizados para su difusión pueden ser considerados actividades específicas. Esa

interpretación fragmentaría indebidamente el modelo de control construido por esta Sala Superior.

El modelo de fiscalización reforzada de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación debe tener consecuencias coherentes en materia de actividades específicas

(42) El criterio adoptado por la Sala Superior en los asuntos relacionados con las denominadas Coordinaciones de Defensa de la Transformación no sólo tuvo por objeto establecer controles formales sobre los procesos políticos.

(43) Su finalidad fue prevenir que, mediante mecanismos aparentemente distintos de las precampañas, se generaran ventajas indebidas y se afectaran los principios de equidad e igualdad en la competencia electoral.

(44) Desde esa perspectiva, la decisión de la autoridad fiscalizadora es congruente con el modelo preventivo diseñado por esta Sala Superior. Si los contenidos difundidos tenían como finalidad predominante contribuir al posicionamiento político-electoral de quienes ya habían sido seleccionados como coordinadores o coordinadoras y que, posteriormente, asumirían candidaturas, entonces no resultaba jurídicamente procedente financiar esos contenidos con recursos que la legislación reserva para actividades específicas.

(45) Los recursos destinados a actividades específicas tienen una finalidad constitucional y legal concreta, no pueden utilizarse para financiar actos que, aunque presentados bajo una apariencia editorial o informativa, materialmente contribuyan al posicionamiento electoral de personas que participan en procesos políticos estrechamente vinculados con una elección en curso.

(46) De aceptarse lo contrario, se permitiría que recursos destinados a la formación política y a la educación cívica fueran utilizados indirectamente para generar ventajas de posicionamiento electoral, y en consecuencia, se desnaturalizaría el régimen de financiamiento público y debilitaría la fiscalización.

La conclusión de la autoridad fiscalizadora es consistente con el principio de equidad

(47) La decisión de la autoridad debe analizarse también desde la perspectiva del principio de equidad. El modelo de financiamiento público distingue entre recursos destinados al sostenimiento ordinario de los partidos y aquellos destinados específicamente a actividades de formación, capacitación, investigación y divulgación política. Esa diferenciación responde a finalidades constitucionales distintas.

(48) Por ello, permitir que recursos destinados a actividades específicas financien contenidos que materialmente contribuyen al posicionamiento electoral de personas vinculadas con una elección implicaría desdibujar la frontera entre ambos tipos de financiamiento, así, la prohibición no depende de que exista una candidatura formal, depende de que el gasto, atendiendo a su contenido, contexto y finalidad predominante, sea incompatible con el objeto para el cual fueron asignados esos recursos. En el caso, la autoridad fiscalizadora justificó esa incompatibilidad.

(49) Por estas razones es que lo jurídicamente procedente era confirmar la conclusión sancionatoria impugnada.

(50) Por otro lado, también me pronuncio en contra de revocar para efectos la conclusión **7.12-C1-MORENA-GT** del dictamen consolidado porque advierto que la autoridad sí atendió el aspecto sustancial de la observación, al explicar que las publicaciones generaban un beneficio al partido, fueron difundidas fuera de los periodos de precampaña y campaña y, por ello, debían contabilizarse como gasto ordinario. En mi consideración, el hecho de que no exista un pronunciamiento individual respecto de cada una de las manifestaciones formuladas por el partido Morena no implica, por sí mismo, una falta de exhaustividad, pues este principio no exige una respuesta pormenorizada a todas las alegaciones, sino que la resolución permita advertir que la autoridad examinó las cuestiones esenciales para sustentar su decisión.

(51) En ese sentido, resulta innecesario revocar la conclusión ya que la autoridad responsable sí explicó los motivos y fundamentos para tener por actualizada la infracción del partido.

(52) En lo referente a la conclusión **7.12-C2-MORENA-GT**, tampoco comparto la determinación de revocar para efectos. Si bien la autoridad no emitió un pronunciamiento específico respecto de la imposibilidad alegada por Morena para acceder a las actas del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos, ello, por sí mismo, no actualiza una vulneración a la garantía de audiencia ni justifica la reposición de la determinación, pues del procedimiento de fiscalización se advierte que el partido conoció las observaciones formuladas y contó con la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

(53) En efecto, es hasta esta instancia jurisdiccional cuando Morena exhibe la póliza que, a su decir, acredita el registro del gasto observado. Esta circunstancia evidencia que el partido sí estaba en posibilidad de identificar y aportar el elemento de descargo correspondiente, por lo que no puede sostener válidamente que la falta de acceso a las actas le impidió preparar una defensa material y efectiva.

(54) En ese sentido, conforme al criterio reiterado de esta Sala Superior[25], si el partido estimaba que dicha póliza era apta para desvirtuar la observación formulada por la autoridad, debió aportarla al desahogar los oficios de errores y omisiones, que constituye el momento procesal previsto para solventar las observaciones derivadas de la fiscalización. Por ello, la ausencia de un pronunciamiento individual sobre el argumento relativo al acceso al sistema no constituye un vicio que, por sí mismo, justifique revocar para efectos la conclusión impugnada.

(55) Tampoco comparto la revocación para efectos de la conclusión **7.15-C2-MORENA-JL**, relativa a la omisión de reportar en el informe de campaña gastos por concepto de honorarios asimilables a sueldos. En mi concepto, resulta incorrecto afirmar que la autoridad únicamente analizó dos de las

[25] Similar criterio sostuvo esta Sala al resolver, entre otros, los recursos de apelación SUP-RAP-266/2024 y acumulados, SUP-RAP-22/2019 y SUP-RAP-109/2019.

siete actividades reportadas por el partido, pues dichas referencias fueron utilizadas únicamente para ejemplificar la inconsistencia advertida, sin que ello implique que la determinación descansara exclusivamente en esos supuestos.

(56) Por el contrario, la conclusión se sustentó en una valoración conjunta de diversos elementos, entre ellos la desproporción en la contratación de personal durante el periodo de campaña, el objeto contractual vinculado con "actividades políticas", la coincidencia temporal con el proceso electoral y la referencia al "PROCESO" en los CFDI. Frente a ese conjunto de consideraciones, Morena se limitó a sostener, sin respaldo probatorio, que se trataba de una práctica administrativa interna. En estas condiciones, la autoridad sí expresó las razones sustanciales que sustentan la conclusión impugnada, por lo que la falta de una respuesta individualizada a cada uno de los planteamientos del partido no justificaba ordenar una revocación para efectos.

(57) Finalmente, tampoco comparto la revocación para efectos de la conclusión **7.15-C7-MORENA-JL**, relativa a la omisión de reportar en el informe de campaña un gasto de propaganda utilitaria que, por su fecha de distribución, debía contabilizarse como gasto de campaña y no como gasto ordinario.

(58) Desde mi perspectiva, la autoridad sí atendió el aspecto sustancial de la controversia al explicar por qué consideró que la fecha relevante para determinar la distribución de la propaganda era la correspondiente al comprobante fiscal vigente. En efecto, al haberse cancelado el CFDI original y emitido el comprobante sustituto hasta el seis de septiembre siguiente, razonó que el único elemento documental con eficacia comprobatoria permitía ubicar el registro de origen el veintiséis de abril, esto es, durante el periodo de campaña.

(59) Asimismo, la responsable explicó por qué el Kardex exhibido por el partido resultaba insuficiente para desvirtuar esa conclusión, al tratarse de una documental privada generada unilateralmente y no corroborada con otros elementos de convicción. En estas condiciones, aun cuando la autoridad pudo desarrollar con mayor amplitud alguno de los planteamientos del

partido, sí expresó las razones esenciales que sustentan su determinación, por lo que no advierto un vicio de exhaustividad que justifique revocar para efectos la conclusión.

(60) En mérito de lo expuesto, considero que la autoridad responsable cumplió con su deber de motivación al expresar de manera suficiente las premisas fácticas y jurídicas que sustentan las infracciones analizadas, de modo que el sujeto obligado contó con los elementos necesarios para conocer las razones de las sanciones y controvertirlas eficazmente. En consecuencia, las conclusiones respecto de las cuales manifiesto mi disenso debieron confirmarse, y no revocarse para efectos. Por ello, emito el presente **voto particular parcial**.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral